

附表目錄

附表1-1 京華城案相關事件時序表	2
附表1-2 京華城案圖利罪部分時序圖	10
附表1-3 京華城與其他都市計畫案比較	15
附表1-4 容積獎勵計算表	17
附表1-5 起訴書附件一	18
附表2-1 賄款210萬金流	19
附表2-2 賄款210萬明細	20
附表3-1 扣押物A1-37「工作簿.xlsx」檔工作表1	21
附表3-2 工作表1內容之相關證據	22
附表4-1 應曉薇收受賄賂金流關係圖	30
附表4-1-1 吳順民薪資金流圖	31
附表4-2 相關協會匯款存提交易及應曉薇現金交易對照表	32
附表4-3 應曉薇收受賄賂與陳情時間序列關係圖	35
附表4-4 應曉薇關說時序表	36
附表4-5 應曉薇召開協調會紀錄	37
附表5-1 柯文哲政治獻金金流流程圖	38
附表5-2 流程圖說明	39
附表5-3 侵占民眾黨政治獻金	41
附表5-4 取得肖像權授權名義侵占政治獻金	42
附表5-5 以支付木可公司員工薪資名義侵占政治獻金	43
附表5-6 侵占販售KP小物取得之政治獻金	44
附表5-7 侵占KP SHOW演唱會募得之政治獻金	45
附表5-8 侵占採風公司政治獻金	46
附表6-1 眾望基金會支付柯文哲競選團隊薪資流程圖	47
附表6-2 眾望基金會支付柯文哲競選團隊薪資說明	48
附表6-3 起訴書附件三	50
附表7-1 起訴書附表一柯文哲政治獻金專戶申報不實支出明細	51
附表7-2 起訴書附表一柯文哲政治獻金專戶核有實際憑證支出明細	53
附表7-3 政治獻金專戶113.2.12後支出明細	54
附圖7-1 監察院政治獻金查詢畫面	56
附表8 沒收總表	57
附表8-1 柯文哲犯罪所得及應沒收數	58
附表8-2 木可公司應沒收數	59
附表8-3 李文宗犯罪所得及應沒收數	60
附表8-4 鼎越公司應沒收數	61
附表8-5 應曉薇犯罪所得及應沒收數	62

附表1-1 京華城案相關事件時序表

編號	日期	事件	參與人	應曉藏行為	市府人員行為	結論/影響	金額	卷內出處
16	107/07/11	協調會		召開協調會點名承辦公務員出席。				臺北市議會第12屆第8次定期大會議員協調案件、107年7月11日臺北市議會市民服務中心協調陳先生等陳情案會議紀錄、臺北市議會107年7月17日議秘服字第10719209190號書函 (B13卷P.137-141)
17	107/07/23	京華城拜會				11:00 [拜會]小沈 京華城		柯文哲市長行程日曆檔案 (甲12卷P.368)
18	107/07/25	二次協調會		追蹤進度。				臺北市議會107年7月26日議秘服字第10719221990號函暨107年7月25日臺北市議會市民服務中心協調陳先生等陳情案會議紀錄 (B13卷P.265-275)
19	107/07/26	訴願決定	內政部		內政部駁回京華城公司訴願。			內政部107年7月26日台內訴字第1070050685號函暨內政部訴願決定書 (B13卷P.277-287)
20	107/08/02	都委會第732次會議	林欽榮主持		決議維持現行計畫對6種使用項目之限制，不同意解除。			107年8月2日都委會732次會議紀錄 (B13卷P.295-343)
21	107/10/16	京華城拜會			12:15 [拜會]戚京拜會 9/6婉真請示 9/6主任批示：10/9 1100-1200市長室 9/6陳秘書回電：張先生出國無法此時段 9/6主任			柯文哲市長行程日曆檔案 (甲12卷P.370)
22	108年	收賄		中華工程公司匯款至華夏協會			120萬元	華夏協會108年所得清單 (B19卷P.19)
23	108/08/14	關說施壓		要求主管機關出席說明。				臺北市議會第13屆第1次定期大會議員協調案件、108年8月14日臺北市議會市民服務中心協調陳先生等陳情案會議紀錄 (B13卷P.365-368)
24	108/09/25	京華城土地出售予鼎越開發股份有限公司						京華城公司108年10月25日(108)京字第1-017號函文 (B13卷P.369)
25	108/10/25	京華城撤回變更案				因鼎越公司標得本案基地，京華城撤回先前提出之細部計畫變更案。		京華城公司108年10月25日 (108) 京字第1-017號函文 (B13卷P.369)
26	109/01/10	京華城購物中心自行拆除				拆除屋齡19年之建物		北市府建管處108拆字第0386號拆除執照
27	109/02/18	京華城拜會市府高層	應曉藏、吳順民拜訪彭振聲、黃景茂	至彭振聲辦公室要求「幫忙」、「放水」，並向黃景茂表明希望將回復120、284、39平方公尺樓地板面積一案送都委會研議。	彭振聲拒絕。			彭振聲113.10.9訊問筆錄 (A5卷P.646-648)、113.10.17訊問筆錄 (P.452-453)、114.4.1準備程序筆錄 (甲9卷P.337)、114.9.2審判筆錄 (甲23卷P.339-340、341、382)、黃景茂113.9.13詢問筆錄 (A1卷P.503)、114.10.2審判筆錄 (甲25卷P.483)具結、楊智盛113.9.19訊問筆錄 (A2卷P.297)、114.7.22審判筆錄 (甲21卷P.24-25)、陳俊源113.11.8偵訊筆錄 (A11卷P.9-10)、113.12.4偵訊筆錄 (A13卷P.700、703)、114.7.17審判筆錄 (甲20卷P.444、492)、應曉藏113.9.24訊問筆錄 (A3卷P.183-184)、114.3.4準備程序筆錄 (甲5卷P.363、364-365)、吳順民113.10.15訊問筆錄 (A6卷P.118-121)、114.4.1準備程序筆錄 (甲9卷P.153)

附表1-1 京華城案相關事件時序表

編號	日期	事件	參與人	應曉藏行為	市府人員行為	結論/影響	金額	卷內處
28	109/02/20	私下會面	柯文哲、沈慶京		單獨會談約1小時。	就下述證據顯示，本次會面就違法請求內容已有默示合意。		朱亞虎113.9.30訊問筆錄 (A4卷P.76、79-80)、113.10.4訊問筆錄 (A4卷P.296-299)、柯文哲市長行程日曆檔案 (甲12卷P.373)
29	109/02/20	排定並召開109/2/21京華城案不公開晨會及109/2/20晨會前會	黃景茂等人		1. 黃景茂當日PM 1:33於工作排程記載109/2/21 AM 9:15京華城專案不公開晨會。 2. 黃景茂當日PM 1:39於工作排程記載同日PM 3:00京華城不公開晨會前會。			黃景茂工作排程記錄 (甲12卷391-392頁)
30	109/02/24	發呈(第1次)	都發局張懿萱		說明已進入法律訴訟程序應續行訴訟，不擬與京華城公司和解建議。	因黃景茂未確定柯文哲意向而退回。		張懿萱113.11.28偵訊筆錄 (A13卷P.380-381)、都發局109年2月24日發呈3份 (A13卷P.439-450)
31	109/02/24	發呈(第2次)	都發局張懿萱		修改後再上陳。	因仍有不同意研議內容而再遭退回。		張懿萱113.11.28偵訊筆錄 (A13卷P.380-381)、都發局109年2月24日發呈3份 (A13卷P.439-450)
32	109/02/24	發呈(第3次)	都發局張懿萱		刪除不同意提請都委會研議之段落。	柯文哲於3月10日批示「速審速決」。		張懿萱113.11.28偵訊筆錄 (A13卷P.380-381)、都發局109年2月24日發呈3份 (A13卷P.439-450)
33	109/03/10	便當會	柯文哲、應曉藏	提出「京華城客積爭議案」建議事項。	柯文哲指示將訴求送都發局提都委會研議。			109年3月10日便當會會議紀錄 (B16卷P.657)、彭振聲113.9.12訊問筆錄 (A1卷P.362)、113.9.20訊問筆錄 (A2卷P.383)、黃景茂113.9.13詢問筆錄 (A1卷P.538、541)
34	109/03/12	對話紀錄	朱亞虎與應曉藏		朱亞虎向應曉藏稱見市長未提京案，柯文哲主動提起，並告知應曉藏此案成敗關鍵在於她，翌日再稱彭副市長祈請應曉藏協助。			朱亞虎與應曉藏之對話紀錄-朱亞虎扣案手機 (A20卷P.69)
35	109/03/17	陳情函	京華城公司		京華城公司提出回復120、284、39平方公尺樓地板面積之訴求，柯文哲以市長至交辦單交辦都發局。	正式具函向市長柯文哲陳情，要求研議回復允建樓地板面積保障之權利措施。		都發局109年3月27日北市都規字第1093031050號函、京華城公司109年3月17日京字第109-3007號函、市長室受理市民陳情案件交辦單 (B13卷P.505-510)
36	109/3/24至3/26	沈慶京政治獻金民眾黨政治獻金專戶			朱亞虎於109年4月1日向李文宗、蔡壁如、張哲揚傳送簡訊說明此事		210萬元	張志澄113.9.27偵訊筆錄 (C9卷P.409-410) 具結、113.9.30偵訊筆錄 (A4卷P.190-191) 具結、 朱亞虎113.9.27偵訊筆錄 (C9卷P.162)、張志澄113年9月30日庭呈之請款單、付款發收簿 (A4卷P.203-213)、 朱亞虎手機拍攝之捐贈台灣民眾黨政治獻金明細 (C9卷P.247-248)、 威京總部集團總管理處109.3.20備忘錄影本 (A28卷P.577)、 民眾黨政治獻金專戶交易明細 (A55卷P.66)
37	109/04/06	發呈	都發局張懿萱		審辦將京華城公司陳情案提送都委會研議。函文內容敘明京華城公司爭取容積一案仍訴訟繫屬中。	柯文哲於4月15日核章決行提送都委會研議。		都發局109年4月6日發呈、函稿暨研議案 (B13卷P.529-539)、張懿萱113.11.28偵訊筆錄 (A13卷) P.381) 具結

編號	日期	事件	參與人	應曉藏行為	市府人員行為	結論/影響	金額	卷內出處
38	109/04/15	市府說帖	柯文哲、彭振聲		柯文哲回應京華城陳情書說帖，並親筆手寫記錄「(T0：彭副、From：柯文哲) 他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢，Ko」。			市府回應京華城陳情書說帖(B13卷P.525-528)
39	109/05/18	都委會765次會議會前會	彭振聲主導		預擬都委會765次會議決議。			證人劉秀玲113.8.23訊問筆錄(B11卷P.331-336)、劉秀玲提出之都委會765次、768次、775次、783次會議之會前會相關資料(B11卷P.343-344)、彭振聲113.10.23訊問筆錄(A7卷P.270)
40	109/05/21	都委會765次會議	彭振聲、應曉薇、沈慶京等	利用民意代表得列席之規定，違規帶同沈慶京、京華城代表人員出席，並在會議上要求都委會應回復或補償120、284、39平方公尺樓地板面積給京華城公司。	彭振聲指示組成專案小組，討論京華城公司回復120、284、39平方公尺樓地板面積之訴求，並指派白仁德委員擔任召集人。			109年5月21日都委會765次會議紀錄、幕僚初研意見、會議錄音逐字譯文(B13卷P.541-563、B12卷P.341-350)
41	109/06/15	苗博雅議會質詢	苗博雅、柯文哲		苗博雅質詢都委會委員未記名			109年6月15日市政總質詢第18組苗博雅質詢京華城案影音檔(甲14卷P.123)、109年6月15日苗博雅議員質詢逐字稿(甲15卷P.191-193)、本院114年5月20日勘驗程序逐字譯文(甲15卷P.31-35)
42	109/06/20	都委會765次會議第1次專案小組會議	應曉薇、吳順民、邵琇珮、京華城公司沈慶京、陳俊源(法務)		邵琇珮建議京華城公司透過都市計畫申請都更容積獎勵，再以公益性、對價性等理由，獲取容積獎勵。	首次提出「參考都更或現有容積獎勵機制」作為「補救方案」之構想。		109年6月20日都委會765次會議專案小組會議紀錄(B2卷P.79-88)、109年6月20日都委會765次會議專案小組會議錄音逐字譯文(B14卷P.3-36、甲13卷P.127-148)
43	109/06/23、109/07/01	協調會	應曉薇、邵琇珮、京華城公司董事長陳玉坤	在臺北市議會召開協調會，討論京華城案用都市計畫法第24條獲得獎勵等情。	由邵琇珮與京華城公司董事長陳玉坤討論。	京華城公司提出方案四。		臺北市議會109年6月30日議秘服字第1091918330號函暨109年6月23日臺北市議會市民服務中心協商同案被告陳玉坤君等陳情案之會議紀錄(B14卷P.37-40)、臺北市議會109年7月1日議秘服字第10919186130號開會通知單、臺北市議會109年7月3日議秘服字第10919188940號函暨109年7月1日臺北市議會市民服務中心協調同案被告陳玉坤君等陳情案會議紀錄(B14卷P.41-45)
44	109/07/01	二次協調會		討論方案四。				臺北市議會109年7月1日議秘服字第10919186130號開會通知單、臺北市議會109年7月3日議秘服字第10919188940號函暨109年7月1日臺北市議會市民服務中心協調同案被告陳玉坤君等陳情案會議紀錄(B14卷P.41-45)
45	109/07/04	京華城公司提出補救方案四	京華城		台北市都市計畫委員會專案小組109年6月20日會議，專案小組建議由京華城公司逕與都發局研擬依法可行之適當補救方案(方案四)，並依照台北市都市計畫委員會109年7月2日北市畫會一字第1093002563號函辦理	京華城公司為回復其「允建樓地板面積不低於120284.39平方公尺」之權益，按都委會專案小組109年6月20日會議建議，提出之補救方案四		京華城公司109年7月3日京字第10907-18號函暨補充說明資料(B14卷P.47-154)
46	109/07/16	判決書	京華城、臺北市府		臺北高等行政法院駁回京華城不服內政部訴願決定提起的行政訴訟。	臺北高等行政法院駁回京華城之訴訟。		臺北高等行政法院107年度訴字第1206號判決(B14卷P.293-314)

附表1-1 京華城案相關事件時序表

編號	日期	事件	參與人	應曉義行為	市府人員行為	結論/影響	金額	卷內出處
47	109/07/30	都委會768次會議	彭振聲等		討論京華城公司所提方案四，作成「尊重」方案四之決議，惟後續相關容積獎勵項目應符合公益性及對價性的通案原則。			都委會768次會議錄音逐字譯文（B14卷P.315-326）、京華城公司109年7月3日京字第10907-18號函暨補充說明資料（B14卷P.47-154）
48	109/08/19	京華城提出都市計畫草案（京字第10908-026號）			1. 簽呈說明三(二)提出「專案小組會議建議陳情單位與市府研擬依法可行的適當補救方案，係基於當時行政訴訟程序尚在進行中，現本案既經行政法院判決確定駁回原告之訴，市府應無須予以補救。」 2. 都發局都市設計科於內部會發時，提出「京華城公司所列容積獎勵額度上限達基準容積20%，開發量體大，應由本市委會確定可容受」、「所提獎勵項目多屬一般性都設原則，於通案未給予相關容積獎勵，後續都市設計審議執行恐難執行」等意見	邵琇珮指示「請先就3種意見進行研議」		都發局109年9月2日發請將京華城公司於109年8月19日函送之都市計畫細部計畫書圖發請公告公開展覽之簽呈（B1卷P.573-575）、京華城提出都市計畫草案（B1卷576-581）
49	109/09/02	簽呈	都發局張家綺		擬將京華城草案送公告公開展覽。	因都市設計科反對意見而未續行。		都發局109年9月2日發請將京華城公司於109年8月19日函送之都市計畫細部計畫書圖發請公告公開展覽之簽呈暨都市計畫書（B1卷P.573-581）
50	109/09/16	沈慶京和柯文哲會面	沈慶京、柯文哲、朱亞虎、陳俊源			說明研議後京華城提出修正後都市計畫變更的內容		朱亞虎與陳俊源微信對話紀錄（A20卷P.56-58）、陳俊源113.11.8偵訊筆錄（A11卷P.18）
51	109/10/12	專家學者諮詢會議	邵琇珮主持、都市設計科、都更處等代表、京華城公司代表		多位代表指出京華城公司申請容積獎勵草案不能適用都更條例等法令，有適法性疑義，且公益性及對價性有問題	作出建議京華城公司依照委員意見再與市府研擬方案之建議。		都發局109年10月20日北市都規字第1093096458號函暨109年10月12日專家學者諮詢會議紀錄（B14卷P.517-526）、109年10月12日專家學者諮詢會議錄音逐字譯文（B14卷P.527-546、甲18卷P.65-86）、京華城都市計畫書（B43卷P.258、370）
52	109/10/26	京華城提出修正計畫						（B43卷P.258）（總頁數29607）
53	109/10/27	簽呈	都發局張家綺		公告公開展覽簽核。	柯文哲於11月11日核准送公開展覽。		京華城公司109年10月26日京字第10910-036號函暨都市計畫書草案、都發局109年10月27日簽呈、北市府109年11月16日府都規字第10931021581號公告（B14卷P.547-562、563-566、567-572）
54	109/11/11	簽呈	柯文哲、李德全		時任副秘書長李德全加註意見，為利公平執行，容積獎勵及移轉應依既有全市一致性規定並設定容積上限以資明確。	柯文哲於109年11月11日批核都發局109年10月27日公文。		都發局109年10月27日簽呈（B14卷P.566）
55	109/12/21	會前會	彭振聲主導		預擬都委會775次會議決議。	彭振聲預擬決議：「本案組成專案小組，請專案小組就本案容積獎勵項目之公益性、對價性、適法性等議題詳細討論後再提會」。		證人劉秀玲113.8.23訊問筆錄（B11卷P.331-336）、劉秀玲提出之都委會765次、768次、775次、783次會議之會前會相關資料（B11卷P.371-372）

編號	日期	事件	參與人	應曉藏行為	市府人員行為	結論/影響	金額	卷內出處
56	109/12/24	都委會775次會議	彭振聲等		討論容積獎勵項目之公益性等議題。	彭振聲載示：「本案組成專案小組，就容積獎勵項目之公益性、對價性、適法性等議題詳細討論後再提會審議，請徐國城擔任召集人，其餘小組成員由召集人指定。」		臺北市都市計畫委員會第775次會議紀錄（B2卷P.107-122）、都委會775次會議錄音逐字譯文（B14卷P.719-725、甲18卷P.87-97）
57	110/01/06	協調會	應曉藏、劉秀玲	指定劉秀玲餐費，要求盡快排會。				劉秀玲113.7.12偵訊筆錄（B7卷P.375、391）、蔡立睿113.7.15偵訊筆錄（B9卷P.315）
58	110/03/18	闡說施壓	應曉藏、張立立、顏邦睿、吳順民、京華城人員、長豐顧問公司人員	專案小組會議前指定張立立到應曉藏辦公室，要求張立立協助推案。				張立立113.8.22偵訊筆錄（B11卷P.311-315）具結
59	110/03/18	都委會775次會議第1次專案小組會議	委員何芳子等		討論容積獎勵申請之合法性等問題。	多位委員提出違法疑慮。		110年3月18日都委會775次會議第1次專案小組會議紀錄、幕僚初意見回覆（B15卷P.365-392）、110年3月18日都委會775次會議第1次專案小組會議錄音逐字譯文（B15卷P.393-408、甲18卷P.97-116）
60	110/04/21	便當會	柯文哲、應曉藏	討論京華城案進度。	柯文哲載示都發局擔任PM協助辦理。			110年4月21日市長與議員座談會議紀錄（C3卷P.49-50）
61	110/04/22	函文	京華城公司		提出對專案小組意見之回應。			都發局110年5月10日北市都規字第1103020502號函暨110年7月1日都委會775次會議第2次專案小組會議補充資料（含110年3月18日都委會775次會議第1次專案小組會議紀錄意見回覆表、110年7月1日都委會775次會議第2次專案小組簡報）（B15卷P.429-479）
62	110/07/01	都委會775次會議第2次專案小組會議（視訊會議）	徐國城委員召集、文化部文資局、京華城代表		討論容積獎勵申請案。	建議參考元利公司D8街廓案件。		110年7月1日都委會775次會議第2次專案小組會議錄音逐字譯文（B3卷P.289-308）
63	110/07/01	闡說施壓	應曉藏、劉秀玲	第2次專案小組會後應曉藏找劉秀玲至辦公室責罵。	應曉藏不願意市府採需要回饋的方案			劉秀玲113.7.12偵訊筆錄（B7卷P.375-377）
64	110/7/14前	訊息傳遞	應曉藏、市長室秘書李昱蔚、劉秀玲		應曉藏向市府高層訴稱都委會執行秘書劉秀玲阻撓京華城案，市長室秘書轉傳至都發局秘書，再轉傳至劉秀玲。	劉秀玲於7月15日提出報告說明。		王金棠113.11.1廉詢筆錄及簡訊內容（A8卷P.477-481、483）、113.11.1偵訊筆錄（A8卷P.487-490）具結
65	110/08/10	便當會、闡說施壓	柯文哲、應曉藏	討論都委會幕僚意見問題，指控都委會阻礙。	柯文哲載示改由彭振聲擔任PM加速提送審議。			110年8月10日市長與議員座談會議紀錄、所提建議事項及座談會議題提報單（B16卷P.3-28）
66	110/08/17	都設科再提對價性疑義	都發局都市設計科李建輝		都發局都市設計科再次於內部發文表示本案對價性有疑義，估算京華城獲利逾20億元	上級主管方定安、邵瑋珮等人決行發文，未處理此意見。		都發局110年8月17日北市都規字第1103066459號函、公文發核流程、都發局都市計畫城公司110年8月13日便簽及所附計算表、京華城公司110年7月27日京字第11007-027號函及所附公民或團體意見研析回應、京華城公司110年7月30日京字第11007-028號函及所附補充資料（B16卷P.29-134、A17卷P.45-87）
67	110/09/06	應曉藏協調會	應曉藏、都發局	應曉藏提出協助檢視第783次都委會大會議簡報資料	都市規劃科110年9月2日關於議員協調會及第783次會前會便簽未會至都市設計科	有疑義的意見被事先排除		應曉藏議員開會通知單、都發局都市規劃科於110年9月2日之便簽、臺北市議會110年9月7日議秘服字第11019190090號書函暨臺北市政府市民服務中心協調陳先生等陳情案件會議紀錄（B16卷P.135-149）、張家綺113.5.13偵訊筆錄（B2卷P.525）

附表1-1 京華城案相關事件時序表

編號	日期	事件	參與人	應曉藏行為	市府人員行為	結論/影響	金額	卷內出處
68	110/09/09	都委會783次會議	彭振聲等		討論京華城案容積獎勵申請案，未採反對意見，通過本案都市計畫。	通過本案都市計畫，京華城公司取得最高20%之容積獎勵。		都委會783次會議紀錄、幕僚初研意見與研析意見回應表、會議錄音逐字譯文（B16卷P.151-183、甲13卷P.251-258）、本院1114年6月15日勘驗筆錄逐字譯文（甲17卷P.407-436）
69	110/11/01	都市計畫核定公告	北市府		核定本案都市計畫。	京華城公司取得最高20%之容積獎勵。		臺北市都市計畫書（B16卷P.401-497）
70	110/11/11	苗博雅議會質詢	市議員苗博雅、柯文哲		議員苗博雅質詢柯文哲，指出京華城之容積獎勵於法無據，且申請容積獎勵之條件本為京華城法定義務。			110年11月11日第13屆第06次定期大會市政總質詢第11組，證人苗博雅議員質詢被告柯文哲（C3卷P.367-375）、檢證27：110年11月11日市政總質詢第11組苗博雅質詢京華城案影音檔（甲14卷P.123）、本院1114年5月20日勘驗程序逐字譯文（甲15卷P.35-41）
71	110/11/19	京華城公司董事會通過分潤決議				京華城公司董事會於110年11月19日決議支付給威京公司及京都建設公司（各9,300萬元）	1.86億元	京華城公司、威京公司及京都建設公司於110年11月19日簽訂協議書（A47卷P.7-9）
72	110/11/22	收購		5協會收到威京集團旗下公司支票款項。			4,500萬元	沈慶京113.8.29偵訊筆錄（C6卷P.454-455）、王尊侃113.8.28偵訊筆錄（C6卷P.68）具結、5協會收款收據、支票、請款單、傳票影本（A2卷P.173-209）
73	110/11/26	威京集團發放京華城容積率回復560%參與獎金				發放獎金予本案參與人員	1,350萬元	京華城公司110.11.26簽呈、名單、110.11.29傳票、請款單、支票影本及發收單（A48卷P.33-53）
74	111/02/07	施壓	柯文哲對產發局		柯文哲在鼎越公司陳情書上親筆諭示，要求產發局「怎麼做都行，快就好」。	產發局同意鼎越公司提出之條件。		被告柯文哲於111年2月間給產發局之手稿（B16卷P.507-508）、林崇傑113.10.28廉詢筆錄（A8卷P.109-114）、113.10.28偵訊筆錄（A8卷P.119-130）具結
75	111/2/10	京華城拜會			17:50 [拜會]威京Shen 聯絡人：朱亞虎 0956-239-318（在B2接市長）			柯文哲市長行程日曆檔案（甲12卷P.378）
76	111/5/19	京華城拜會			17:30 [拜會]朱亞虎 <html-blob><u></u>朱亞虎將軍 0956-239-318 季麟連 l. bsp\;<a			柯文哲市長行程日曆檔案（甲12卷P.379）
77	111/06/17	協調會		討論建照公安問題。				臺北市議會111年6月17日議秘服字第11119136860號函暨111年6月17日臺北市議會市民服務中心協調鼎越公司張嘉文君等陳情案會議紀錄（B16卷P.545-549）
78	111/07/18	京華城撤回上訴	京華城公司			京華城將臺北高等行政法院107年訴字第1206號判決上訴全部撤回		行政訴訟撤回上訴狀（B5卷P.281-283）
79	111/09/14	收購		兆欣化工公司匯入應曉藏政治獻金專戶。			30萬元	甲1卷P.441
80	111/09/15	收購		中勤人力公司匯入華夏協會帳戶。			30萬元	B23卷P.45
81	111/09/19	收購		中工保全公司匯入華夏協會帳戶。			30萬元	B23卷P.45
82	111/09/20	收購		中石化綠能公司匯入應曉藏政治獻金專戶。			30萬元	甲1卷P.441

編號	日期	事件	參與人	應曉藏行為	市府人員行為	結論/影響	金額	卷內出處
83	111/09/27	收購		中華工程公司匯入華夏協會帳戶。			30萬元	B23卷P.45
84	111/10/14	威京集團發放成功爭取容積之獎金				審查說明：依法將現有容積率560%爭取恢復為原建照執照記載之容積率678.91%，經相關人員多方努力終獲台北市府核定並於110年11月1日公告，原基礎容積560%、+20%容積獎勵、+30%容積移轉。	1,170萬元	京華城公司111年10月14日發呈、111.10.25轉帳傳票、111.10.25請款單、111.10開票明細、支票影本及簽收單、111.11.1退回獎金傳票、明細及支票影本（A48卷P.55-115）
85	111/10/18	建照核發	都發局		核發本案土地111年建字第9999號建照。	鼎越公司取得建照		建照執照申請書（案件序號111N0231）（A31卷P.183-207）
86	113/05/06	協商聲明內容	柯文哲、彭振聲		柯文哲回覆彭振聲訊息，稱既然然是共識決就這樣解釋。			被告柯文哲手機所載通訊軟體LINE與被告彭振聲113年5月3日上午9時15分0秒、5月6日上午10時17分3秒對話紀錄（A27卷P.232-233）

76年	沈慶京	標售	決行：-	B41卷75-76頁
標得唐榮鐵工廠舊址土地（原為工業區）。				
80年	臺北市府	公告	決行：市府	B41卷76-77頁、B13卷52-53頁
都市計畫變更：工業區變商三，捐地30%，保障允建樓地板面積120,284.39平方公尺。				
86年	京華城公司	移轉	決行：-	B41卷77頁、B13卷52-53頁
完成捐地，將B地（公園廣場用地）所有權移轉予臺北市府。				
87年5月8日	臺北市府	函	決行：工務局	B41卷77頁、B13卷53頁
核發87建字第212號建造執照。				
90年	臺北市府	函	決行：-	B41卷77頁、B13卷53頁
核發使用執照，換算容積率約678.91%。				
105年	監察院	公告	決行：監察院	B13卷40、53頁
調查報告：認定容積率應回歸土管條例商三規定(560%)。				
105年9月19日	柯文哲/林欽榮	手寫交辦		檢證55，甲21卷471、473頁
柯文哲表示京華城有多人陳情，本案事涉重大利益，應尋求根本解決。				
105年12月5日	柯文哲/林欽榮	手寫交辦		檢證56，甲21卷471、477頁
京華城案涉及龐大利益，所以跨藍綠施壓，若要處理，「合法」最重要。				
106年5月24日	柯文哲/沈慶京	拜會		甲12卷366頁
沈慶京私人拜會柯文哲				
106年6月6日	柯文哲/應曉薇	議會質詢		C3卷363-365頁
質疑柯文哲「給了560容積率就是圖利京華城」的說法				
106年8月22日	林洲民/柯文哲/林欽榮	備忘錄		B12卷104
林洲民說明京華城未符都更條件				
106年11月1日	臺北市府	公告	決行：柯文哲	A11卷199頁
辦理都市計畫公展，認定容積率560%，並刪除120,284保障條款。				

●	107年5月	沈慶京	陳情書	決行：-	B12卷33頁
	遞交陳情書予柯文哲，要求保障678%。柯手寫：「威京小沈給我一封陳情書...你研究看看」。				
●	107年5月16日	林欽榮	便簽	決行：林欽榮	A11卷199頁
	回覆柯：本案已定560%，刪除原保障，建議依行政訴訟結果辦理。				
●	108年4月18日後	柯文哲/彭振聲	交辦及對話	決行：-	甲21卷481頁、 甲23卷336頁
	針對京華城陳情，彭向柯表示：訴訟中，贏了就給，輸了不給。				
●	109年2月18日	應曉薇/吳順民	會面	決行：-	A13卷448頁
	拜會彭振聲、黃景茂。向黃景茂提議「送都委會研議」。				
●	109年2月20日	柯文哲/沈慶京	會面	決行：柯文哲	甲12卷373頁、C9卷267頁
	柯沈密會。朱亞虎下午1:08傳訊：「情況十分令老闆滿意」。				
●	109年2月20日	黃景茂	會議	決行：黃景茂	甲12卷391、392頁
	黃景茂當日下午1:33記載隔日開京華城不公開晨會。下午1:39記載同日PM 3:00召開京華城不公開晨會會前會。				
●	109年2月24日	都發局	簽呈	決行：柯文哲	A13卷437-450頁
	京華城陳情案，提議和解撤告，另送都委會研議，都發局原擬不同意研議被退文，最終刪除不同意研議字眼後，由柯文哲109.3.10批示「速審速決」。				
●	109年2月25日	陳俊源	對話	決行：-	A20卷18頁
	傳訊朱亞虎：「週五晨會...只有市長秘書回覆我，副市長沒回」。				
●	109年3月10日	柯文哲/應曉薇	便當會	決行：柯文哲	B16卷657頁
	柯批示：京華城案送都委會研議。				
●	109年3月17日	京華城公司	陳情書	決行：-	B13卷508頁
	正式發函臺北市長柯文哲請求都發局研議回復權利措施（配合3/10批示）。				
●	109年3月20日	市長室	交辦單	決行：柯文哲	B13卷第506-510頁
	陳情函送達都發局				
●	109年3月23日	沈慶京	對話	決行：-	C11卷752頁
	要求朱亞虎找人頭捐款。				

	109年4月1日	朱亞虎	對話	決行：-	C9卷13頁
	傳訊李文宗：「小沈十分小氣的捐210萬... 弄成560並沒有給您帶來困擾」。				
	109年4月6日	都發局	簽呈	決行：柯文哲	B13卷529-531頁
	上簽說明送研議，內文提醒「不循訴訟恐引發圖利爭議」，柯仍決行。				
	109年7月3日	京華城公司	文件	決行：-	B14卷379頁
	提出「方案四」：引用都計法24條，申請20%容獎（韌性、智慧、宜居）。				
	109年7月16日	北高行	判決	決行：法院	B14卷293頁
	107訴1206判決：市府勝訴。認定120,284為一次性保障，已執行完畢。				
	109年9月16日	柯文哲/沈慶京	會面	決行：柯文哲	甲12卷376頁
	沈慶京拜會柯文哲。				
	109年9月21日	都發局	簽呈	決行：-	B43卷375頁
	針對方案四適法性存疑，計畫召開專家學者會議研商。				
	109年10月26日	柯文哲	手寫指示	決行：柯文哲	甲21卷487頁
	批示：「To: 彭副：京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」。				
	109年10月27日	都發局	簽呈	決行：柯文哲	B43卷104頁
	公告公展簽呈。李得全貼便利貼：「應依土管條例一致性規定」，柯文哲仍核章決行。				
	109年11月16日	臺北市政府	公告(稿)	決行：柯文哲	B43卷105-106頁
	公告公展計畫書				
	109年11月16日	臺北市政府	函(稿)	決行：柯文哲	B43卷111-112頁
	檢送都市計畫書至都委會				
	109年12月17日	都委會	通知單(稿)	決行：彭振聲	A6卷377-379頁
	109.12.24第775次會議開會通知單				
	109年12月24日	都委會	會議	決行：彭振聲	B2卷110頁
	第775次會議。委員質疑非都更案引用都更容獎之適法性。				





附表1-3 京華城與其他都市計畫案比較

編號	出處	引用都更或都計案名	公告日期	引用之文件及出處	辯護人引用案件之主張	相異處及合理性判斷
1	柯文哲 11403刑事 準備一狀	長春路北側、慶城街兩側土地金融服務專用區細部計畫案「東方文華細部計畫案」	99年10月26日	甲證07（甲8-1卷P.147-181）	土地權利關係人中泰賓館公司依都市計畫法第24條提出，經都委會審議後，核給之獎勵包含個案性的「回饋土地與提供房間、會議室與市府使用的」，並另外加計依主管條例核給之通案性獎勵。（甲8-1卷P.12、161）	1. 本計畫案金融服務專用區（一、二）個別開發基地容積上限＝基準容積率＋（基準容積率×50%）＋25%＋依臺北市土地使用分區管制規則第79條、第80條規定申請提高之容積率（甲8-1卷P.152）。 2. 按本計畫案容積率附表一「回饋內容表」所示（甲8-1卷P.152），50%之容積獎勵係「依本市商業區通盤檢討之規定，增加容積之半數應回饋部份」，按92年5月6日公告之「擬訂『修訂臺北市主要計畫商業區（通盤檢討）計畫案』內『長春路北側、慶城街兩側土地』金融服務專用區細部計畫案」即有上開容積公式、容積獎勵25%及回饋項目之規範，並詳盡說明本案金融服務專用區（一、二）得增加容積25%容積獎勵之理由（甲16-1卷P.104、105、107-109），屬上位計畫授權範圍內。
2	柯文哲 11403刑事 準備一狀	臺北市南港區南港路以南、縱貫鐵路以北特定專用區（原南港輪胎工廠）細部計畫案	99年1月6日	甲證08（甲8-1卷P.182-260）	土地權利關係人南港輪胎公司依都市計畫法第24條提出，經都委會審議後，以「開發時程獎勵」給予2%-15%的容積獎勵。	98年10月1日公告之「變更臺北市南港區南港路以南、縱貫鐵路以北南港輪胎工廠及附近土地工業區為特定專用區主要計畫案」即已認定基準容積為235%，並給予上述開發時程、都市更新等容積獎勵（甲16-1卷P.191-195）。99年南港輪胎工廠細部計畫本於98年南港輪胎工廠主要計畫之容積獎勵授權而為記載。是以，南港輪胎工廠案細部計畫有先前之主要計畫及都市更新條例作為容積獎勵之法令依據，非單獨創設容積獎勵項目。
3	柯文哲 11403刑事 準備一狀	擬定臺北市南港區南港段三小段41地號土地策略型工業區細部計畫案	106年12月14日	甲證9（甲8-1卷P.215-236）	土地權利關係人依都市計畫法第24條提出，經都委會審議後，以「策略性產業使用樓地板面積達70%」，給予10%的容積獎勵。	本計畫案第1頁即載明「依本府90年09月28日公告之「修訂臺北市南港區都市計畫（主要計畫）通盤檢討案」內有關變更主要計畫編號1-8-1策略型工業區規定：「1、本案維持原使用強度，如申請新建、改建供策略型產業使用者，得獎勵申請容積之10%。」（見甲16-1卷第449頁），即該10%容積獎勵本為主要計畫明文授權，並無逾越上位計畫，並非由都市計畫法第24條授權直接於細部計畫創設容積獎勵。
4	柯文哲 11403刑事 準備一狀	高雄多功能經貿園區特定區細部計畫案	112年10月	甲證10（甲8-1卷P.237-360）	高雄市政府為推動「臺灣2.0」計畫，依都市計畫法第27條第1項第3款「為適應經濟發展之需要」提出進行變更，針對引入「策略性產業」或「企業總部」者，給予20%容積獎勵。辯護人稱此舉已逾越都市計畫法高雄市政府施行細則對「營運總部」5%的獎勵上限。	1. 高雄市多功能經貿園區工業已於91年間經公告為都市更新地區（見甲16-1卷第663頁），按都市更新事業計畫範圍內之建築基地，得視都市更新事業需要，給予適度之建築容積獎勵；獎勵後之建築容積，不得超過各該建築基地一點五倍之基準容積，且不得超過都市計畫法第85條所定施行細則之規定，都更條例第65條第1項定有明文。次按建築基地法定容積及依法獎勵之容積，累計不得超過下列規定。但增額容積及依本法第83條之1規定可移入容積，不在此限：一、實施都市更新事業之地區：建築基地一點二倍之法定容積，或建築基地三點二倍之法定容積再增加其原建築容積。二、前款以外之地區：建築基地一點二倍之法定容積。都市計畫書規定之容積獎勵超過前項規定者，應依前項規定辦理。都市計畫法高雄市政府施行細則第24條定有明文。故市政府本得基於上開條文授權，考量都市更新事業需要及個案情況，在都市更新地區給予適度容積獎勵。
5	柯文哲 11403刑事 準備一狀	臺北市大安區金華段細部計畫案	110年7月9日	甲證11：大安區金華段四小段519地號等12筆土地細部計畫案（甲8-1卷P.458）	本案係依都市計畫法第26條通盤檢討提出之申請，都委會以郝龍斌前市長之「99 年台北好好看系列二」政策綱領，創設「綠覆率」及「區位影響」獎勵比例給予 1-5%不等之容積獎勵。	臺北好好好看計畫為市府政策或行政計畫，尚不具有法令性質，然參諸都委會第611次委員會議記錄略以：「有關市府為鼓勵開闢臨陸建築物之所有權人主動進行環境更新，將基地騰空並開放綠美化一項政策，在法源依據方面，中長期仍以修訂臺北市土地使用分區管控制則第八十條之三規定（容積獎勵上限由基準容積5%放寬至10%）」等語（見甲16-2卷第453頁），可徵其針對開放綠美化給予容積獎勵之依據為「臺北市土地使用分區管控制則」（即現行主管條例，位階為自治條例）第80條之3第1項「建築前提提供作為綠地或其他公益性設施供公眾使用並經市政府核准者，其容積得酌予獎勵」之規定（見甲16-3卷第37頁）。是以，從101年金華段細部計畫之審議脈絡、過程及上位規範可知，該細部計畫係本於臺北市政府土地使用分區管控制則第80條之3對於綠化容積獎勵之授權，再於細部計畫中訂定執行條件之細節規範，非單獨藉由細部計畫創設容積獎勵。
6	柯文哲 114.5.8刑事聲請調查證據（一）狀	臺南中西區細部計畫（第二次通盤檢討）案	107年6月	甲證27（甲13卷P.499-618）	1. 設置斜屋頂面積2/3以上，且符合規定者，斜屋頂投影面積100%不計入容積。 2. 住宅區：建蔽率不超過(含)40%，並依本項回饋辦法完成回饋事項，其容積率得調整提升至400%。 商業區：建蔽率不超過(含)60%，並依本項回饋辦法完成回饋事項，其容積率得調整提升至420%。	1. 臺南市政府於99年5月公告之「變更台南市都市計畫（土地使用分區管控制要點暨都市設計審議規定－斜屋頂獎勵部分）專案通盤檢討案」即針對全市訂立統一之斜屋頂獎勵機制（見甲16-3卷第51頁以下）。 2. 本細部計畫案之性質為通盤檢討，得作為核給容積獎勵之法令依據。
7	柯文哲 114.5.8刑事聲請調查證據（一）狀	台南市東區（「工二」工業區為「商 65」商業區、「公 83」公園用地、公園道用地）細部計畫案說明書（即南紡細部計畫案）	99年8月	甲證28（甲13卷P.617-715）	地權利關係人依都計法第24條提出申請，經都委會審議通過，於細部計畫內給予臺南市都市計畫法施行細則所無之： 1. 斜屋頂投影面積100%不計入容積。 2. 開發時程獎勵：六年內申請商業區建築執照，最高給予基準法定容積(280%)三成之獎勵 3. 整體開發獎勵：建築基地採全街廓整體開發者 4. 其他經都審會認定有助於提升地區環境品質與公益性之事項	1. 臺南市政府於99年5月公告之「變更台南市都市計畫（土地使用分區管控制要點暨都市設計審議規定－斜屋頂獎勵部分）專案通盤檢討案」即針對全市訂立統一之斜屋頂獎勵機制（見甲16-3卷第51頁以下），99年臺南市東區細部計畫僅係於土地使用分區管控制要點中抄錄上開機制。 2. 99年臺南市主要計畫已於土地使用管制原則提及「本案容積增加部分100,520m2（301,560m2-201,040m2），包括基準法定容積、各相關法令規定之獎勵容積、移轉容積及其他可能不同名目容積等，預計申請之各項容積獎勵項目、額度及對台南市全市及東區發展之貢獻度如表廿四所示」，並於表24記載細部計畫之各該容積獎勵規定（見甲16-3卷第247至249頁），堪認99年臺南市主要計畫業已授權細部計畫得為容積獎勵之規範。是以，臺南紡織案細部計畫有先前之主要計畫、通盤檢討作為容積獎勵之法令依據，並非單獨以細部計畫創設容積獎勵。

附表1-3 京華城與其他都市計畫案比較

編號	出處	引用都更或都計案名	公告日期	引用之文件及出處	辯護人引用案件之主張	相異處及合理性判斷
8	柯文哲 114.9.9刊 事準備(十 一)狀	臺北市南港區鐵路地下化沿線土地(編號BR-2國產實業)細部計畫案	106年1月25日	甲證47 (甲24卷 P. 79-84)	特定商業區(五)未來作為公務或公共住宅使用之空間，得給予基準容積之30%之容積獎勵(甲證47第11、33頁)，超過內政部所要求的一般獎勵容積不得逾20%之標準，	1.依都市計畫書所載「本計畫區得依都市更新相關規定申請容積獎勵」等語(見甲24卷第81頁)，堪認該細部計畫之土地均屬都市更新地區，則依都市更新條例第65條第1項之規定，本得視為都市更新事業需要，給予適度之建築容積獎勵，故其法源依據實係源於都市更新條例第65條第1項，而非逕以細部計畫創設容積獎勵。 2.另辯護人所提之「特定商業區(五)未來作為公務機關或公共住宅使用之空間，得給予基準容積之30%之容積獎勵」，依都市計畫書第9頁表二中，特定商業區(五)之面積為5,989.80平方公尺，符合臺北市土地使用分區管制自治條例第80-2條第1項「建築基地面積達二千平方公尺以上」之條件，且取得30%容積獎勵之部分係「未來作為公務機關或公共住宅使用之空間」，亦符合同條第2項、第3項之規範，臺北市府亦可依臺北市土地使用分區管制自治條例第80-2條之授權核發容積獎勵，而非以都市計畫法第24條為授權法源。
9	柯文哲 114.9.9刊 事準備(十 一)狀	擬定澄清湖特定區計畫(配合高雄市仁武產業園區)細部計畫案	108年9月	甲證48 (甲24卷 P. 85-88)	產業專用區(產1，基準容積210%)申請建築時，產業園區目的事業主管機關得視設施性質及需求酌予增加容積率，增加後容積率不得超過300%，亦即可增加90%之獎勵容積(甲證48, 第5-30頁)，此在都市計畫法高雄市施行細則內均無相關之授權	1.高雄市政府108年9月23日高市府都發規字第10833719901號公告之「變更澄清湖特定區計畫(配合高雄市仁武產業園區)案」，為主要計畫之變更，主要變更內容為依據「都市計畫法第27條第1項第3、4款」及「產業創新條例第33條」將農業區變更為產業專用區，辯護人所提之細部計畫亦於同日公告。 2.依「都市計畫法高雄市施行細則」附表一「高雄市都市計畫土地地使用分區管制項目一覽表」三、之規定：「工業區(依產業創新條例、原獎勵投資條例或促進產業升級條例規定編定開發之工業區，其土地及建築物得依其有關規定辦理，不受下列之限制)」，另附表二「高雄市都市計畫土地使用分區及公共設施用地建築率及容積率一覽表」備註二之規定：「其他使用分區、特定專用區或公共設施用地，由本府視實際情形訂定」，可知本計畫案「產業專用區」之土地使用及建築率、容積率等項目並非由都市計畫法高雄市施行細則所直接規範，而係由高雄市政府依相關規定視實際情形訂定，本都市計畫書第五章第四節因而訂有土地使用分區管制要點，辯護人所指5-30得增加容積率不超過300%即管制要點第九點之規定，並非無都市計畫法高雄市施行細則之相關授權。
10	柯文哲 114.9.9刊 事準備(十 一)狀	擬定原高雄市都市計畫細部計畫(原中油公司高雄煉油廠土地)案(甲證49)	112年4月	甲證49 (甲24卷 P. 89-92)	該案給予開發基地容積獎勵50%，且就建築基地外之連通設施，依投影面積3倍給予容積獎勵(參見甲證49，9-2、9-3)，在都市計畫法高雄市施行細則內均無相關之授權。	被告所指無授權之容積獎勵，為計畫書第九章第一節第四點所指第二種商業區之容積放寬(計畫書9-1至9-3)，該點已明確指出係依「大眾捷運法」等相關規定辦理聯合開發(計畫書9-1頁)，而大眾捷運法第7條第3項有「第一項開發用地，主管機關得協調內政部或直轄市政府調整當地之土地使用分區管制或區域土地地使用管制」，非無相關授權。
11	柯文哲 114.9.9刊 事準備(十 一)狀	擬定台南市安南區副都心(「商60」北側住宅區)細部計畫案(甲證50)	100年5月	甲證50 (甲24卷 P. 93-98)	該案為獎勵最小基地開發單元，A9街廓容積率獎勵為240%，臨園道之開發單元獎勵為210%，且授權都審會得比照給予獎勵，又合併開發部分，每增加乙單元，即給予容獎10%等(甲證60附錄14第八條相關獎勵)	臺南市都市計畫委員會100年5月11日第3次會議紀錄，於第三案(即臺南市安南區副都心細部計畫案)之說明一記載：「重新公開展覽期間公民或團體提出陳情意見與『本通檢案』有直接關係」等語(見甲24卷第95頁)，顯見該細部計畫案之性質為通盤檢討，自得作為核給容積獎勵之法令依據。

一、總容積率計算					
項目	說明	數值	單位	計算式	備註
法定基準容積率	基本容積率上限	560	%		法定值
容積獎勵比例	都更等同獎勵比例	20	%		
容積獎勵量	基準容積 × 獎勵比例	112	%	$560 \times 20\%$	
總容積率	基準 + 獎勵	672	%	$560 + 112$	

二、各項獎勵容積面積明細 (m ²)					
獎勵項目	獎勵比率	獎勵容積面積	單位	計算式	備註
基地面積		16,485	m ²		甲13卷P.105
韌性城市貢獻獎勵	4.0%	3,692.64	m ²	基地面積 × 560% × 4%	
智慧城市貢獻獎勵	8.0%	7,385.28	m ²	基地面積 × 560% × 8%	
宜居城市貢獻獎勵	8.0%	7,385.28	m ²	基地面積 × 560% × 8%	
不法容積面積合計		18,463.20	m ²		

三、坪數換算					
項目	說明	數值	單位	計算式	備註
不法容積面積		18,463.2	m ²		
平方公尺轉坪係數	1坪 = 3.3058m ²	0.3025	坪/m ²	$1 \div 3.3058$	
容積坪數	容積面積換算坪	5,585.118	容積坪	$18,463.2 \times 0.3025$	
銷坪係數	容積坪換算銷售坪	1.55		按起訴書數字	
實際可銷售坪數		8,656.93	銷售坪	$5,585.118 \times 1.55$	

四、不法獲利市值估算					
項目	說明	數值	單位	計算式	備註
銷售坪數		8,656.93	銷售坪		
鑑定單價 (平均)		1,398,354	元/坪	都發局110年11月19日委託3家鑑價公司平均值	A6卷第109頁
不法獲利總金額	銷售坪 × 鑑定單價	12,105,456,748	元	$8,656.93 \times 1,398,354$	

附件一
圖表：本案土地都市計畫與事實發展



資料來源：北市府110年11月1日公告本件細部計畫案圖
圖例中「細部計畫範圍」即為本案土地（西松溪三小段150地號土地），下稱A
圖例中「公同開發用地」係依80年都市計畫圖地30%歸北市府所有之土地，下稱B
圖例中本案土地以外之「紅框處」即為西北側小地至何共20筆小土地，下稱C

80年都市計畫-通盤檢討案

- ◆法令依據：都市計畫法第26條·北市府辦理
- ◆80年2月13日公告
- ◆計畫範圍：A+B+C
- ◆由工業區變更為「第三種商業區」
- ◆容積率：382%
- ◆須捐地30%給北市府且A+B+C大街廓整體開發
- ◆不損及容積率法制施行前，原已申請工業區開發量之建造執照120,284.39㎡樓地板面積（相當於678.91%容積率）

◎京華城公司依此興建容積樓地板面積達111,919.11㎡（換算容積率678.91%）之京華城購物中心

- 105年都市計畫案細部計畫案
- ◆法令依據：都市計畫法第27條·北市府辦理
- ◆103年5月13日公告
- ◆計畫範圍：A+B+C
- ◆容積率：382%
- ◆解除A、C需整體開發之限制，採A、C分區開發

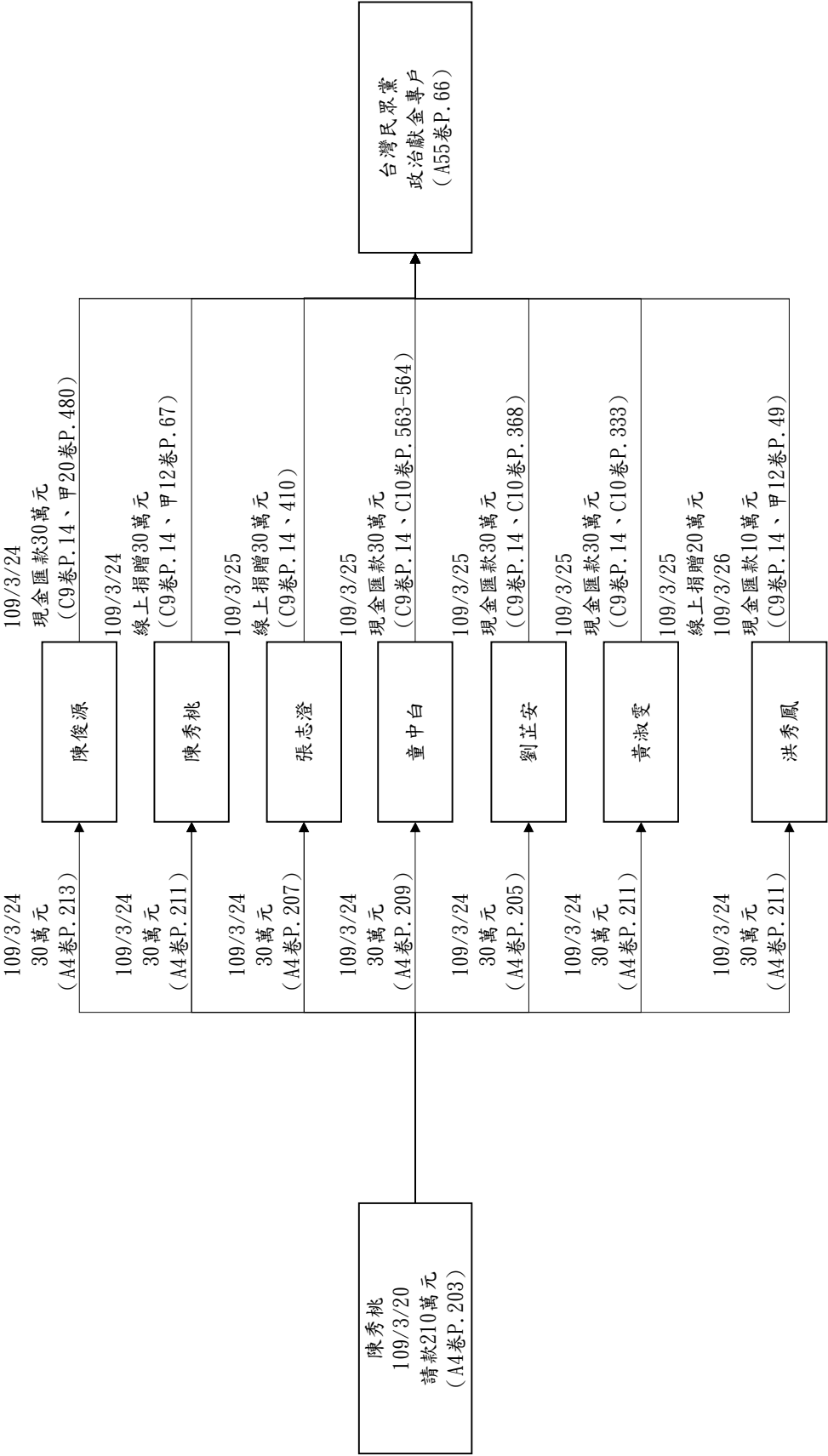
107年都市計畫細部計畫案

- ◆法令依據：都市計畫法第27條·北市府辦理
- ◆107年1月18日公告
- ◆計畫範圍：A+B+C
- ◆容積率：560%
- ◆刪除80年都市計畫「原已申請執照120,284.39㎡樓地板面積」之記載

◎京華城公司對120,284.39㎡樓地板面積遭刪除不服，提起訴願遭駁回，再提行政訴訟於109年7月16日遭判決駁訴，嗣於111年7月18日撤回上訴確定。

- ◆法令依據：都市計畫法第24條·京華城公司申請
- ◆110年11月1日公告
- ◆計畫範圍：A
- ◆同意最高20%容積獎勵（加計30%容移，本案土地容積率達840%）
- ◆本件都市設計審議期間：110年11月30日至111年7月22日
- ◆日鼎越新建工程都市設計審議案准予核定

105年9月間，沈慶京向華城公司向銀行貸款之應償以容移率560%估償，面臨銀行貸款還款問題，並需北市府同意容移率為560%	106年間，沈慶京不滿意京華城購物中心經營虧損，計畫拆除改建	106年7、8月間，沈慶京指示朱亞成聯絡柯文哲市長辦公室主任蔡聖如，安排與都發局長林洲民見面，要求永久享有120,284.39㎡樓地板面積，遭林洲民當面拒絕；林洲民書面報告柯文哲：120,284.39㎡是容積率實施前申請工業區之建造開發量，72年實施容移率後，全市標準都是一樣的。	107年5月10日，柯文哲收受沈慶京要求永久享有120,284.39㎡樓地板面積之陳情書，柯文哲交督工務之副市長林欽崇研究後，林欽崇向柯文哲傳以書面報告該陳情書內容正於行政救濟程序中，建議依訴願及行政訴訟結果辦理。	107年11月至12月間，柯文哲於北市府市長室與沈慶京碰面，安排沈慶京於雙城論壇晚宴上列席主桌	109年2月18日，督導副市長彭振聲、都發局長曾景茂，於北市府接見沈慶京、應曉然、吳順民	109年3月10日，柯文哲與應曉然第1次便當會談示陳情案交都發局送都委會研議，另於同日於都發局109年2月24日簽呈批示訴訟不和解	109年3月17日，京華城公司得柯文哲第1次便當會談指示，發文給都發局提出回復120,284.39㎡樓地板面積之陳情	109年3月23至26日，沈慶京交代朱亞成、張志澄，以京華集團7個人頭名義「支持210萬購地與柯文哲掌握之民眾政治捐款專戶中	109年4月6日，都發局上訴京華城公司回復120,284.39㎡樓地板面積之陳情送都委會研議	109年4月14日，柯文哲收受沈慶京說明120,284.39㎡樓地板面積之陳情書（即說明既陳情書）	109年4月15日，柯文哲簽章執行109年4月6日都發局簽呈	109年5月21日，彭振聲擔任主席之765次都委會，未退回該研議案，反而作成組專案小組研究回復120,284.39㎡樓地板面積之決議	109年7月30日，彭振聲擔任主席之768次都委會，明知京華城公司提出取得容移之方案即不合法，仍作成「陳情單位與市府本大所提方案四，本會予以尊重」之決議	109年8月19日，京華城公司向都發局提出修訂都市計畫細部計畫案，申請本案土地都市更新容移獎勵	109年10月27日，都發局上訴京華城公司申請修訂細部計畫回復120,284.39㎡樓地板面積之陳情送都委會研議	109年11月11日，柯文哲簽章執行109年10月27日都發局簽呈	109年12月24日，彭振聲擔任主席之775次都委會，明知都發局為京華城公司申請修訂細部計畫而提出之審議案內容因安全不符合都市更新法令而不合法，未退回該審議案，仍作成本案組專案小組討論容移獎勵項目之決議	110年4月21日，柯文哲與應曉然第2次便當會，指示請都發局擔任P.M.，積極協助京華城辦理	110年8月10日，柯文哲與應曉然第3次便當會，指示請彭振聲擔任P.M.，協助處理提都委會大會審議	110年9月9日，彭振聲擔任主席之783次都委會，明知京華城公司建案20%之容移獎勵內容因安全不符合都市更新法令而不合法，仍作成同意申請人所提容移獎勵項目，合計最高不超過基準容移20%之決議	110年11月1日，本件都市計畫細部計畫案公告，翌（2）日生效，本案土地當日移轉登記與鼎越公司。	111年2月，柯文哲手諭產發局長林崇傑，「怎麼做都行，快就好」	111年間，柯文哲與沈慶京持續聯繫、碰面	111年9月12日，沈慶京傳送訊息給柯文哲：「京華城案已於111年8月29日取得修建執照（略）感謝市長」	111年9月20日至10月17日，沈慶京交代秘書吳彩仙自沈慶京名下銀行帳戶提領現金共1600萬元。	111年10月18日，北市府簽發京華商場場邊建造執照給鼎越公司	111年10月19日，柯文哲應沈慶京邀請，出席京華商場動土典禮	111年10月18日至11月1日開案日，柯文哲收受沈慶京「支持1500萬元購地」，柯文哲並將之記載在其所有A1-37隨身硬碟之內存「工作簿」檔案中
---	--------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--------------------------------	--	--	---	--	-----------------------------------	---	--	---	---	--	---------------------------------	----------------------	--	---	---------------------------------	---------------------------------	---



編號	日期	捐贈人	金額	捐贈方式	匯款銀行	受款銀行	受款人姓名	捐贈帳戶	證據名稱及卷內出處
1	109/3/24	陳俊源	300,000	現金匯款	永豐銀行	臺北富邦	台灣民眾黨政治獻金專戶		1. 張志澄113年9月30日庭呈之請款單、付款簽收簿 (A4卷P. 213) 、 2. 朱亞虎109年4月1日傳訊給李文宗之捐款名單 (C9卷P. 14) 、 3. 陳俊源114年7月17日審判筆錄 (甲20卷P. 480)
2	109/3/24	陳秀桃	50,000	線上捐贈	信用卡		台灣民眾黨政治獻金專戶		1. 張志澄113年9月30日庭呈之請款單、付款簽收簿 (A4卷P. 211) 、
3	109/3/24	陳秀桃	100,000	線上捐贈	信用卡		台灣民眾黨政治獻金專戶		2. 朱亞虎109年4月1日傳訊給李文宗之捐款名單 (C9卷P. 14) 、
4	109/3/24	陳秀桃	100,000	線上捐贈	信用卡		台灣民眾黨政治獻金專戶		3. 陳秀桃114年5月6日審判筆錄 (甲12卷P. 67)
5	109/3/24	陳秀桃	50,000	線上捐贈	信用卡		台灣民眾黨政治獻金專戶		
6	109/3/25	張志澄	100,000	線上捐贈	信用卡		台灣民眾黨政治獻金專戶		1. 張志澄113年9月30日庭呈之請款單、付款簽收簿 (A4卷P. 207) 、
7	109/3/25	張志澄	100,000	線上捐贈	信用卡		台灣民眾黨政治獻金專戶		2. 朱亞虎109年4月1日傳訊給李文宗之捐款名單 (C9卷P. 14) 、
8	109/3/25	張志澄	100,000	線上捐贈	信用卡		台灣民眾黨政治獻金專戶		3. 張志澄113年9月27日訊問筆錄 (C9卷P. 410)
9	109/3/25	童中白	300,000	現金匯款	永豐銀行	臺北富邦	台灣民眾黨政治獻金專戶		1. 張志澄113年9月30日庭呈之請款單、付款簽收簿 (A4卷P. 209) 、 2. 朱亞虎109年4月1日傳訊給李文宗之捐款名單 (C9卷P. 14) 、 3. 童中白113年9月27日訊問筆錄 (C10卷P. 563-564)
10	109/3/25	劉芷安	300,000	現金匯款	永豐銀行	臺北富邦	台灣民眾黨政治獻金專戶		1. 張志澄113年9月30日庭呈之請款單、付款簽收簿 (A4卷P. 205) 、 2. 朱亞虎109年4月1日傳訊給李文宗之捐款名單 (C9卷P. 14) 、 3. 劉芷安113年9月27日訊問筆錄 (C10卷P. 368)
11	109/3/25	黃淑雯	300,000	現金匯款	國泰世華銀行	臺北富邦	台灣民眾黨政治獻金專戶		1. 張志澄113年9月30日庭呈之請款單、付款簽收簿 (A4卷P. 211) 、 2. 朱亞虎109年4月1日傳訊給李文宗之捐款名單 (C9卷P. 14) 、 3. 黃淑雯113年9月27日訊問筆錄 (C10卷P. 333)
12	109/3/25	洪秀鳳	100,000	線上捐贈	信用卡		台灣民眾黨政治獻金專戶		1. 張志澄113年9月30日庭呈之請款單、付款簽收簿 (A4卷P. 211) 、
13	109/3/25	洪秀鳳	100,000	線上捐贈	信用卡		台灣民眾黨政治獻金專戶		2. 朱亞虎109年4月1日傳訊給李文宗之捐款名單 (C9卷P. 14) 、
14	109/3/26	洪秀鳳	100,000	現金匯款	國泰世華銀行	臺北富邦	台灣民眾黨政治獻金專戶		3. 洪秀鳳114. 5. 6審判筆錄(甲12卷P. 49)

附表3-1 扣押物A1-37「工作簿.xlsx」檔工作表1

日期	姓名	數字	公司	用途	經理人
2022/10/1	王令麟	500		高虹安	邱佩琳
2022/10/1	周俊吉	200		2022選戰	邱佩琳
2022/10/1	林志郎	500			吳梅壽
2022/10/1	祝文定	30	國礎	賴香伶	邱佩琳
2022/10/1	張高祥	150		2022 職務捐	謝明珠
2022/10/1	陳盈助	300			邱清章
2022/10/1	黃南光	20	和泰	賴香伶	邱佩琳
2022/10/1	謝國樑	200		高虹安 琬惠	邱佩琳
2022/10/1	蘇一仲	30	大金	賴香伶	邱佩琳
2022/10/1		10	康和	賴香伶	
2022/11/1	小沈	1500			沈慶京
2022/11/1	林命群	200			
2022/11/1	范有偉	500			蔡明興
2022/11/1	黃崇仁			辦公室開辦	譚仲民
2022/11/1					

許慈 蔡松坡 劉桂香

編號	日期	姓名	金額 (新臺幣)	公司	用途	經理人	證據	款項交付過程之陳述	被告知情姓名欄位之人為實際付款人之理由
1	2022/10/1	王令麟	5,000,000		高虹安	邱佩琳	王令麟114.7.17審判筆錄(甲20卷P.513-537)具結	邱佩琳向我表達民眾黨需要募款,因為我個人還在為我的父親償還債務,所以我沒有私人帳戶,我連信用卡都沒有,就拜託我的朋友楊建國、蕭侃兩位,因為他們兩位平時言談對柯文哲是欣賞的,我就向他們二位提起,如果能力許可的話,可以支持。 楊建國、蕭侃都是東森購物物的董事,我跟他們提完後,他們把支票交給我們的財務人員黃鈺婷女士,由他送給民眾黨黨部,細節我不清楚。	
							黃鈺婷113.10.8偵訊筆錄(A5卷P.439-444)具結	約2021、2022年,實際時間不記得了,好像是穿短袖的時候,柯文哲有來演講過2次,我進去王令麟辦公室時,有王令麟跟李文宗在,王令麟說會請朋友幫忙民眾黨的政治捐獻,叫我跟李文宗換一下名片,如果有朋友要捐我再幫忙聯絡,如果有人要捐我就拿要捐給民眾黨的政治捐獻的支票過去台玻大樓給李文宗。 這些支票是楊建國跟蕭侃親自拿到中和辦公室給我的,他們就直接給我,我沒有簽收,除了楊建國跟蕭侃之外沒有其他人請我轉交支票。 都是公司支票,我拿到台玻大樓交給李文宗,我第一次是直接給李文宗,第二次是交給一個小姐,不確定那個小姐是誰,那位小姐說給她就好,要過去之前有先打電話給李文宗,他說如果他不在就交給他們的小姐,印象中只有去過兩次。	黃鈺婷與李文宗交換過名片如曉對方身份,黃鈺婷交付民眾黨之款項即為王令麟所介紹友人之政治獻金
2	2022/10/1	周俊吉	2,000,000	-	2022選戰	邱佩琳	邱佩琳113.11.7偵訊筆錄(A10卷P.189-193)具結 周俊吉113.11.7偵訊筆錄(A10卷P.207-213)具結	信義房屋周俊吉之妻王美文將200萬元現金交付予她。後續交付方式為由她親送至市長室,或由市長室派人至其住處收取。邱佩琳強調,不論何種方式,她均會告知柯文哲款項來源為周俊吉。 柯文哲完全沒有找我尋求募款或贊助,是邱佩琳問我當時提供之200萬元是以現金還是支票方式,經詢問後才發現原來太太周王美文之前有贊助200萬元之現金給邱佩琳。 柯文哲只認識我,不認識我太太周王美文,可能因此他才會在記錄上寫我的名字	邱佩琳稱會明確告知柯文哲捐款來源。
							周王美文113.11.7偵訊筆錄(A10卷P.207-213)具結	這是我個人資金,周俊吉不知道此事。當時邱佩琳想幫民眾黨募款,因為我與邱佩琳很要好,礙於人情壓力,所以就拿家中我自己存放之現金200萬元給邱佩琳,時間點是在疫情尾聲時,地點是在邱佩琳台北市大安路7樓住處	

編號	日期	姓名	金額 (新臺幣)	公司	用途	經理人	證據	款項交付過程之陳述	被告知情姓名欄位之人為實際付款人之理由
3	2022/10/1	林志郎	5,000,000	-	-	吳梅壽	吳梅壽113.10.11偵訊筆錄 (A5卷P.839-841) 具結	我於約2、3年前受邀加入民眾黨，林志郎是我台北醫學大學學長，後來林志郎也擔任北醫醫學校友會理事長，我與他認識約10年左右。 印象中林志郎的確有說他捐了幾百萬給柯文哲，但林志郎沒有說他的是用現金還是匯款，我也不好意思問。 柯文哲要競選第二任臺北市長時，林志郎曾在車上拿裝著30萬元現金之信封袋，請我轉交柯文哲，當時我也覺得很奇怪，為何林志郎要請我轉交30萬元現金給柯文哲，所以我有當場拒絕，並告知林志郎我不經手錢。 林志郎若有提供資金給柯文哲，柯文哲可能認為林志郎算是我這邊的朋友。	
4	2022/10/1	祝文定	300,000	國礎	賴香伶	邱佩琳	邱佩琳113.11.7偵訊筆錄 (A10卷P.189-193) 具結	賴香伶跟我一起去祝文定的國礎辦公室募款。後續我沒有對接，後續是賴香伶辦公室與祝文定辦公室對接。當時並沒有說捐多少款項，事後捐款30萬的事情祝文定有跟我講。這個款項部分沒有經過我，所以我不清楚是如何捐款。賴香伶的部分沒有款項直接經過我。我有跟柯文哲講，說有幫賴香伶募款，是拜託祝文定找人來捐款	邱佩琳有跟柯文哲講幫賴香伶募款，是拜託祝文定找人來捐款
5	2022/10/1	張高祥	1,500,000	-	職務捐	謝明珠	謝明珠113.10.8偵訊筆錄 (A5卷P.547-554) 具結	111年柯文哲跟我說他當黨主席有職務捐150萬元，但他沒有錢，看他能不能幫忙募款，我就問東森的總經理徐瑞勇，問他能不能幫忙，徐瑞勇說要問老闆張高祥看看，過了幾天後，徐瑞勇就打電話給我，說他們想一想萬一我老闆不小心當上總統，所以他們還是捐一下，就問我帳號，我就去問村文哲帳號是幾號，柯文哲叫我直接找民眾黨的財務長梁秀菊，我就跟梁秀菊加LINE，我請梁秀菊把帳號傳給我，後來我就把帳號傳給徐瑞勇，徐瑞勇他們匯款後有把匯款單傳給我，我再把匯款單傳給梁秀菊，後來徐瑞勇有來催收據說要報帳，我就再連絡梁秀菊說徐瑞勇要報帳要提供收據，梁秀菊說他們會盡快處理。我後來看報紙才知道柯文哲其他匯款都會分人頭匯款，但我的部分都是正常給帳號匯款。 我有跟梁秀菊說這150萬是市長的職務捐。	柯文哲請謝明珠募款之職務捐

編號	日期	姓名	金額 (新臺幣)	公司	用途	經理人	證據	款項交付過程之陳述	被告知情姓名欄位之人為實際付款人之理由
6	2022/10/1	陳盈助	3,000,000	-	-	邱清章	陳盈助113.10.8偵訊筆錄(A5卷P.499-506) 具結	政治人物有資金需求開口，我都會多少支持，但我會給少一點，不要說都不支持，最主要是不得罪政治人物，保持良好互動跟關係，但我也不會給太多。 邱清章當時說民眾黨周芳如有來找他，說民眾黨有個基金會辦公室要裝潢，開口希望我捐300萬元。 我沒有捐給柯文哲哲過，因為我跟他不認識，我也不曾捐款給民眾黨。 因為我不想要我的捐款跟選舉扯上關係，所以我那時有確定不是捐給柯文哲哲，而是民眾黨的基金會。當時我有跟邱清章確認這筆捐款跟選舉沒關係，所以這個時間點是在柯文哲哲第二市長任期快卸任時。 300萬元邱清章跟我說的，邱清章知道我捐款的行情水位。沒有說是哪個基金會，只有說是民眾黨的基金會。	
							邱清章113.10.9偵訊筆錄(A5卷P.631-638) 具結	周芳如當時跟我說柯文哲哲即將卸任，有要成立基金會或辦公室的需要，有稍微透露需要財務上支持，有講到要裝修，周芳如跟我說希望能幫柯文哲哲這個忙，我是管理福添福福利基金會，我判斷這不符合公益性質，所以不能用基金會去給錢，我就跟周芳如說我請陳盈助看能不能私人幫這個忙。我就回去跟陳盈助提這件事情，陳盈助也表示願意幫這個忙。 我能確定我拿給柯文哲哲的是一個紙袋裝，約莫是可以放下一斤茶葉禮盒的紙袋，300萬是捆成三捆放進紙袋裡。 我當時是帶著司機坐高鐵，我有印象我請司機提著紙袋。我到市府，我的司機留在一樓，300萬紙袋我接過來，周芳如就把我帶到市長辦公室，周芳如留在辦公室外面，秘書把我帶進市長辦公室，我坐下來時秘書有端茶來，之後秘書就出去了，我就先把300萬紙袋放在我座位旁茶几附近的地上，再把我的名片放在茶几上，然後跟柯文哲哲說：『市長，芳如有說你個人辦公室需要幫忙，我代表基金會過來看你一下』，然後柯文哲哲當時繼續踩著他的飛輪說：『嗯，但是沒有接話，我覺得繼續坐著沒有意思，因為柯文哲哲跟我們南部人熱情接待訪客的方式不太一樣，所以我說：『市長我跟你人約吃飯，我就先走了』，柯文哲哲聽了說：『好好好謝謝』。接著我就走出去了，有位看起來像是工讀生的年輕女生，跟周芳如一起送我到電梯口離開，司機就開車到門口把我接走。	柯文哲在市長辦公式親自見到邱清章本人，見面前必會先瞭解對方身份

編號	日期	姓名	金額 (新臺幣)	公司	用途	經理人	證據	款項交付過程之陳述	被告知情姓名欄位之人為實際付款人之理由
							周芳如113.10.9訊問筆錄（A5卷P.598-599）具結	111年10月10日我與邱清章聊天時，邱清章就表示：之後約一個時間，他要上台北與柯文哲見面等語，因此我就告知柯文哲的這件事，柯文哲就請他的行程秘書戴于文協助安排會面時間，因此就相約了111年10月24日下午4、5點在市長辦公室碰面，當時在市長室有柯文哲、我、邱清章、市長辦公室顧問林有志4人。 當時我有告訴柯文哲「邱清章想要有所表示」，柯文哲與我都知道就是邱清章想要贊助金錢的意思。 我沒有看到錢，不過我知道邱清章有把錢裝在一袋看起來像是伴手禮的袋子內，但我沒有看到袋子裡確切的現金，因為邱清章在111年10月24日與柯文哲碰面前，他本來要請我轉交那個禮物袋，但當下我還說「這個由你自己交」，也就是我不想碰錢的意思，所以之後才由邱清章自己把那一個裝錢的袋子放在柯文哲身邊的地上。至於那個袋子裡面有多少現金，我忘記是在111年10月24日與柯文哲碰面前還是碰面之後，邱清章有當場跟我說是300萬元。	
7	2022/10/1	黃南光	200,000	和泰	賴香伶	邱佩琳	邱佩琳113.11.7偵訊筆錄（A10卷P.191）具結	我打電話跟黃南光講，黃南光找了一個窗口給我，我再把窗口給賴香伶，由他們自行接洽看要如何捐款。我有跟柯文哲講，說有幫賴香伶募款，是拜託黃南光找人來捐款。我事後知道這20萬的部分是分成了5萬、5萬、5萬、10萬的捐款。	邱佩琳指出有告知柯文哲哲其幫賴香伶募款

編號	日期	姓名	金額 (新臺幣)	公司	用途	經理人	證據	款項交付過程之陳述	被告知情姓名欄位之人為實際付款人之理由
8	2022/10/1	謝國樑	2,000,000	-	高虹安、 琬惠	邱佩琳	謝國樑113.10.24 偵訊筆錄 (A5卷P.881-883) 具結	在111年7月份間民眾黨柯文哲主席到我的家族大魯閣企業所經營的新竹購物中心演講，我母親林曼麗對我說她聽了該場演講之後，對柯文哲的理念及民眾黨在新竹的發展，相當看好，因此決定希望捐給民眾黨政治獻金，當時我跟我母親兩個人談的內容講好就是捐給民眾黨新台幣200萬元政治獻金。 聽完該場演講後不久，沒有超過半個月，我母親應該是在她內湖的住處當面跟我提捐款的事情，但不是跟我提的當次就把200萬現金給我，應該是她提完這件事之後2、3個月內給我現金的。 我母親在內湖住處，把一個用紙袋裝的兩疊已經包捆好的現金交給我。 我母親拿給我的時候，直接跟我說這是給民眾黨的錢，我後來交給邱佩琳時，我是告知邱佩琳「這是媽媽的企業要捐給民眾黨的，請轉交給柯文哲主席」。 111年8月至11月間，我請司機載我到邱佩琳位於臺北市大安區的住處，把這200萬現金在邱佩琳大安區住處直接交給她，就是原封不動交給她，我就是在她大安區住處跟她說「這是媽媽的企業要捐給民眾黨的，請轉交給柯文哲主席」。 她有說她會轉交給民眾黨的柯文哲主席，然後我們兩人有提到未來可能會開立發票的事情，就是當時邱佩琳有問我那要開發票嗎，我就回應對、應該要開、看民眾黨怎麼開等語，邱佩琳當時回覆我說好那看民眾黨怎麼做等語，但之後因為邱佩琳事務比較繁忙，我也沒有去追問這件事，所以發票這件事後來就疏漏了。	邱佩琳於交付款項時，已當面向柯文哲明確說明該筆款項來自「謝國樑家族」。
							邱佩琳113.11.7 偵訊筆錄 (A10卷P.191-192) 具結	謝國樑本人拿現金200萬給我的，我當時不知道金額是200萬元，我是事後知道的他捐200萬，他當時告訴我是他家族要捐的，款項是謝國樑拿去我大安區的住址給我的。這個款項是我親自拿去臺北市市政府市長室親手交給給柯文哲，有跟柯文哲說這是謝國樑家族的捐款。 我是走到秘書那邊，我就按鈴，就會有人開門，會有人引導我進去市長室。我印象中是用紙袋裝著給柯文哲，並且跟柯文哲說這是謝國樑家族的捐款。	

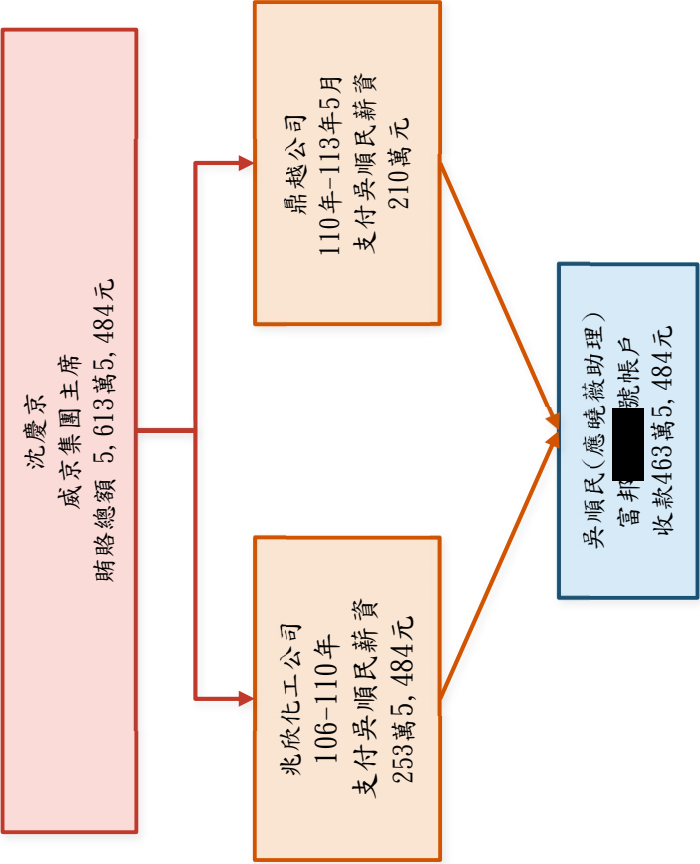
編號	日期	姓名	金額 (新臺幣)	公司	用途	經理人	證據	款項交付過程之陳述	被告知情姓名欄位之人為實際付款人之理由
9	2022/10/1	蘇一仲	300,000	大金	賴香伶	-	蘇一仲、黃海清113.11.7偵訊筆錄 (A10卷P.514-515) 具結	(均問：依事務官詢問時所述，邱佩琳當初是跟你們說請支持賴香伶？) 蘇)沒錯，她是明確說支持賴香伶，但我也知道她是民眾黨的，我就請黃海清處理。 黃)沒錯，電話中她是支持賴香伶競選桃園市長。 30萬元，用途是支持賴香伶的政治獻金專戶？) (問黃：依你於事務官詢問時所述，你是請成昌印刷公司捐款30萬元到賴香伶的實際負責人李達祥說的，因為我們我是跟成昌印刷公司的實空調不碰政治，如果你認為賴香伶好，希望你可以捐30萬元給賴香伶。 (問黃：你跟他說捐30萬元他就會捐？) 我跟李達祥是好朋友，平常都有相互幫忙。 (問黃：這筆30萬元是成昌公司李達祥出的還是蘇一仲出的？) 這30萬元是成昌公司以公司名義出的。 (問黃：成昌公司捐了30萬元之後你們有給他們回報嗎？) 沒有直接回報，但和泰興業的印刷品有部分是成昌公司在印刷的，有約20、30年的長期合作。 (問黃：有以其他方式把30萬元補給成昌公司嗎？) 沒有。	30萬元捐款人為成昌公司，柯文哲因邱佩琳之告知，知悉該筆捐款係大金公司蘇一仲所促成
10	2022/10/1		100,000	康和	賴香伶		邱佩琳113.11.7 偵訊筆錄 (A10卷P.191) 具結	30萬的大金部分是由黃海清找經銷商來捐款，黃海清在大金空調有職位，這次也是捐給賴香伶，讓賴香伶的窗口直接與他們對接。我有打電話給黃海清。我有跟柯文哲哲講，說有幫賴香伶募款，是拜託蘇一仲找人來捐款。	
11	2022/11/1	小沈	15,000,000	-	-	沈慶京		康和證券是打電話給鄭大字，他是我鄰居，所以就直接跟他講。這也是，讓賴香伶的窗口直接與他們對接。我有跟柯文哲哲講，說有幫賴香伶募款，是拜託鄭大字找人來捐款。	

編號	日期	姓名	金額 (新臺幣)	公司	用途	經理人	證據	款項交付過程之陳述	被告知情姓名欄位之人為實際付款人之理由
12	2022/11/1	林命群	2,000,000	-	-	-	林命群113.10.14偵訊筆錄 (A6卷P.41-42) 具結	我記得是在111年9月15日，邱佩琳主動打電話給我的秘書鄭和蓉，表示想向我募款。基於我與邱佩琳幾十年之交情，所以111年10月底或11月1日，我就請秘書鄭和蓉向邱佩琳表示可於111年11月2日來東方文華酒店拿取款項，當時我有請秘書鄭和蓉告知邱佩琳，既然她有募款壓力，這些款項是我幫忙她的，至於要怎麼運用我都不過問等語，後來我就準備好200萬元現金交給鄭和蓉，不過沒有先告訴邱佩琳我要提供多少資金，後來邱佩琳就於111年11月2日前來東方文華酒店向鄭和蓉索取200萬元現金。	
							邱佩琳 113.11.7 偵訊筆錄 (A10卷P.189-193) 具結	林命群跟我前夫是很好的朋友，在吃飯應酬當中向他募款的。款項款項我記得是由林命群的秘書鄭和蓉拿到大安路的住家給我的。林命群的捐款200萬及周俊吉捐款200萬是我親自拿給柯文哲或是柯文哲派人來我的住處拿，我忘記了。我有跟柯文哲說這筆款項是林命群的捐款。任何人的捐款我都會跟柯文哲說是誰捐的。	邱佩琳證稱其均會告知柯文哲款項來源
13	2022/11/1	范有偉	5,000,000	-	-	蔡明興	范有偉113.11.19偵訊筆錄 (A13卷P.41-43) 具結	是我交付的，交付現金，在我家（台北市大安區仁愛路四段357號17樓之3）地下室交付500萬元現金給柯文哲，我來交錢給柯文哲時是他要從我的住處離開，我陪他下去，從我的車子後座拿我用手提袋裝著的500萬元現金給他，我有跟柯文哲說要給他500萬，這500萬就是單純支持他，時間是2022年9月、10月間，選舉之前，當時柯文哲快要下台。柯文哲拿完錢後，就走出去，有車子來接他。我有建議柯文哲設立基金會，並且請他去找形象良好的大公司募款來成立基金會或智庫。蔡明興今天早上也生氣地打給我，他問我跟柯文哲在搞什麼碗糕，如果是他捐的他會承認。（這500萬到底是要捐給柯文哲選總統還是民眾黨？）都有。我捐錢給柯文哲是希望柯文哲去選總統。（這500萬的款項不是單純贈與給柯文哲吧？）不是，贈與給他幹嘛。（你有和柯文哲說500萬要捐給他選總統嗎？）有啊，所以才叫他成立智庫和基金會嘛。	范有偉稱現金直接交付柯文哲，並告知為協助其選總統，非為單純贈與

附表3-2 工作表1內容之相關證據

編號	日期	姓名	金額 (新臺幣)	公司	用途	經理人	證據	款項交付過程之陳述	被告知情姓名欄位之人為實際付款人之理由
14	2022/11/1	黃崇仁		-	辦公室開辦	譚仲民	黃崇仁、譚仲民I13.11.6偵訊筆錄 (A9卷P.635-639) 具結	譚仲民：上開會談後約幾天至1、2週內之時間，我有接到周芳如的電話，周芳如可能是之前換名片時，有取得我的電話，當時周芳如打電話給我說：他們要裝潢辦公室，看我們這邊可不可以幫忙等語，我當下回覆周芳如說：我需要請示黃崇仁董事長等語，事後我向黃崇仁告知這件事情時，黃崇仁沒有多做任何表示，我就懂黃崇仁的意思是不打算要贊助任何經費，而後來周芳如沒有再找我，我也沒有再回她電話，此事就不了之。	





附表4-2 相關協會匯款存提交易及應晚徵現金交易對照表

編號	金流圖編號	日期	帳戶名	銀行	帳號	時間	交易行	交易性質及說明	交易人	帳戶存入	帳戶支出	應晚徵現金交易	流線部分	出處	備註
1	2-12	106年	華夏希望關懷協會					中華工程公司捐贈		2,000,000				B19巷P.25	
2	2-12	107年	華夏希望關懷協會					中華工程公司捐贈		2,000,000				B19巷P.21	
3	2-12	108年	華夏希望關懷協會					中華工程公司捐贈		1,200,000				B19巷P.19	
4	3-4、12	110/11/22	華夏希望關懷協會	第一銀行		002044	一銀大同	轉本交（係於110年11月19日在一銀大同分行存入2張該日到期之支票，分別是義輝公司1200萬、京華租賃公司1300萬）	王尊俎	25,000,000				A2 巷 P.107、P.159-165、P.171、P.167、P.181、P.191-193	B21 巷P.25看申報所得
5	8-14	110/11/22	臺北市綜合格鬥協會	台北富邦銀行		200147	富邦銀行	批收入帳（鴻益建設公司111年11月19日到期之支票；於111年11月19日提示托收）		5,000,000				A2巷P.175、P.185、P.195-201	
6	7-13	110/11/22	中華民國綜合格鬥協會	台北富邦銀行		200147	富邦銀行	批收（天京投資公司111年11月19日到期之支票；於111年11月19日提示托收）		5,000,000				A2 巷 P.173、P.183、P.195-197	
7	8-15	110/11/22	中華民國職業技擊聯合會	台北富邦銀行		200147	富邦銀行	批收入帳（鴻益建設公司111年11月19日到期之支票；於111年11月19日提示托收）		5,000,000				A2巷P.177、P.187、P.203-205	此帳戶自108.8.6至113.8.5期間內，除500萬元存提外無其他交易紀錄
8	9-16	110/11/22	臺北市城市發展促進會	台北富邦銀行		200147	富邦銀行	批收入帳（京華超級市場公司111年11月19日到期之支票；於111年11月19日提示托收）		5,000,000				A2 巷 P.179、P.189、P.207-209	此帳戶自108.8.6至113.8.5期間內，除500萬元存提及一筆公園處3萬元匯入款外無其他交易紀錄
9	14-17	110/11/29	臺北市綜合格鬥協會	台北富邦銀行		143726	富邦市所	提領現金（傳票註記：助理付貨款）	陳佳敏	1,000,000			1,000,000	A2巷P.217、B24巷P.257-268	
10	14-17	110/12/01	臺北市綜合格鬥協會	台北富邦銀行		150215	富邦市所	提領現金（傳票註記：負責人的助理，活動費，廠商有些以現金付款）	陳佳敏	2,000,000			2,000,000	A2巷P.217、B24巷P.269-270	
11	18	110/12/03	應晚徵	安泰銀行		142805	安泰信義	現金-通安泰銀行貨款（傳票註記：贈與）	王尊俎存現			2,200,000		B23巷P.14、B24巷P.71、B17巷P.244	
12	13-17	110/12/09	中華民國綜合格鬥協會	台北富邦銀行		144905	富邦市所	提領現金（傳票註記：廠商貨款，現場付現）	陳佳敏	1,000,000			1,000,000	A2 巷 P.215、B24 巷 P.275-276	
13	15-17	110/12/21	中華民國職業技擊聯合會	台北富邦銀行		1112825	富邦市所	提領現金（傳票註記：活動費用、廠商or選手國外獎金住宿機票費用都連支出）	陳佳敏	2,000,000			2,000,000	A2巷P.219、B17巷P.244、B24巷P.285-286	
14	18	110/12/24	應晚徵	安泰銀行			安泰銀行	現金-通安泰銀行				600,000		B24巷P.71	
15	18	110/12/27	應晚徵	安泰銀行			安泰銀行	現金-通安泰銀行				600,000		B24巷P.71	
16	18	110/12/28	應晚徵	安泰銀行			安泰銀行	現金-通安泰銀行				800,000		B24巷P.71	
17	13-17	110/12/30	中華民國綜合格鬥協會	台北富邦銀行		100634	富邦市所	提領現金（傳票註記：會計，支付貨款）	陳佳敏	1,500,000			1,500,000	A2 巷 P.215、B17 巷 P.244、B24 巷 P.277-278	
18	14-17	111/01/18	臺北市綜合格鬥協會	台北富邦銀行		145950	富邦市所	提領現金（傳票註記：廠商貨款+年終獎金）	陳佳敏	2,000,000			2,000,000	B23巷P.111、B24巷P.271-272	
19	13-17	111/01/20	中華民國綜合格鬥協會	台北富邦銀行		145503	富邦市所	提領現金（傳票註記：會計，廠商貨款，員工薪資、獎金）	陳佳敏	2,000,000			2,000,000	A2 巷 P.215、B24 巷 P.279-300	
20	18	111/01/20	應晚徵	安泰銀行		155926	安泰信義	現金-通安泰銀行貨款（銀行註記-友人還款）	王尊俎			3,000,000		B24巷P.71、B17巷P.244	
21	16	111/01/22	臺北市城市發展促進會	台北富邦銀行		095227	公庫處	匯入款（來自公園處北市■■■■台北富邦公庫處）		30,000				A2巷P.221	本筆為臺北市城市發展促進會自108.8.6至113.8.5期間內，除500萬元捐贈款外唯一筆收入紀錄
22	15-17	111/01/28	中華民國職業技擊聯合會	台北富邦銀行		115513	富邦市所	提領現金（傳票註記：貨款+保證金）	陳佳敏	2,000,000			2,000,000	A2巷P.219、B24巷P.287-288	
23	13-17	111/02/23	中華民國綜合格鬥協會	台北富邦銀行		101650	富邦市所	提領現金（傳票註記：助理，廠商貨款）、活頁簿紀錄：陽明山(2月)、23日、小郭(未婚)696301，金額731126、500,000	陳佳敏	500,000			500,000	B17 巷 P.244、B24 巷 P.281-282、A34巷P.31	
24	15	111/03/07	中華民國職業技擊聯合會	台北富邦銀行		143055	富邦市所	提領現金（傳票註記：費用）	陳佳敏				200,000	A2巷P.219	
25	15-17	111/03/08	中華民國職業技擊聯合會	台北富邦銀行		151251	富邦市所	提領現金（傳票註記：助理、場地費用）	陳佳敏	200,000			200,000	A2巷P.219	
26	15	111/03/11	中華民國職業技擊聯合會	台北富邦銀行		094618	富邦大同	提領現金（傳票註記：活動費用）	王尊俎	600,000			600,000	A2巷P.219、B17巷P.244、B24巷P.289-290	
27	22	111/03/11	CHIA-YUQUEENA YING			111600	彰銀忠孝東路	現金-外匯提款（王尊俎匯給女兒的生活費）	王尊俎			669,574		B17巷P.244	CHIA-YUQUEENA YING應為馬曉燕女兒應住戶
28	16	111/03/21	臺北市城市發展促進會	台北富邦銀行		140512	富邦市所	提領現金（傳票註記：活動費用）	陳佳敏	400,000			400,000	A2 巷 P.221	
29	16-17	111/03/23	臺北市城市發展促進會	台北富邦銀行		133807	富邦市所	提領現金（傳票註記：辦活動費用，在比賽）	陳佳敏	500,000			500,000	A2 巷 P.221、B24 巷 P.291-292	
30	16	111/04/11	臺北市城市發展促進會	台北富邦銀行		153703	富邦市所	提領現金（傳票註記：費用）					100,000	A2巷P.221	
31	16	111/04/13	臺北市城市發展促進會	台北富邦銀行		111948	富邦市所	提領現金（傳票註記：零用金）					200,000	A2巷P.221	
32	16	111/05/30	臺北市城市發展促進會	台北富邦銀行		151432	富邦市所	提領現金（傳票註記：支付款項）					100,000	A2巷P.221	
33	16-17	111/06/13	臺北市城市發展促進會	台北富邦銀行		133218	富邦市所	提領現金（傳票註記：財務、活動費用）	陳佳敏	200,000			200,000	A2巷P.221	
34	12	111/06/15	華夏希望關懷協會	第一銀行		092012	一銀大同	提領現金		200,000			200,000	B23巷P.45	

附表4-2 相關協會匯款存提交易及應晚徽現金交易對照表

編號	金流圖編號	日期	帳戶名	銀行	帳號	時間	交易行	交易性質及說明	交易人	帳戶存入	帳戶支出	應晚徽現金交易	流錢部分	出處	備註
35	16、17	111/06/15	臺北市城市發展促進會	台北富邦銀行		101547	富邦松江（松江路200號）	提領現金	陳佳敏		3,500,000		3,500,000	A2 卷 P.221、B17 卷 P.244	其中3萬元公園處匯入款項，不認定屬行商及流錢款
36	17、19	111/06/15	應晚徽	永豐銀行		105400	永豐松江（松江路192號）	現金-還永豐銀行貸款（分號36-0001償還2,706,101元結清，加分號36-0002償還793,889元，共350萬）	陳佳敏			3,500,000		B17 卷 P.244、B24 卷 P.21、24	
37	12、17	111/06/16	華夏希望關懷協會	第一銀行		150850	一銀光復	提領現金（大額通貨註記：做活動使用）	陳佳敏		3,000,000		3,000,000	B17 卷 P.245、B24 卷 P.203-205	
38	17、19	111/06/17	應晚徽	永豐銀行		115300	永豐松江	現金-還永豐銀行貸款（分號36-0002）	陳佳敏			3,000,000		B17 卷 P.245、B24 卷 P.7、24	
39	12、17	111/06/21	華夏希望關懷協會	第一銀行		095517	一銀延吉	提領現金（大額通貨註記：預支場地活動費）	陳佳敏		2,300,000		2,300,000	B17 卷 P.244、B24 卷 P.333、335	
40	17、19	111/06/22	應晚徽	永豐銀行		094600	永豐松江	現金-還永豐銀行貸款，結清分號36-0002	陳佳敏存現			2,521,405		B23 卷 P.15、B17 卷 P.245、B24 卷 P.24	
41	12	111/07/13	華夏希望關懷協會	第一銀行		101927	一銀大同	提領現金			400,000		400,000	B23 卷 P.45	
42	12、17	111/08/08	華夏希望關懷協會	第一銀行		111749	一銀大安（信義路四段382號）	提領現金（大額通貨註記：活動費用、貨款）	陳佳敏		2,000,000		2,000,000	B23 卷 P.45、B17 卷 P.245、B24 卷 P.193、195	
43	17、20	111/08/08	應晚徽	花旗銀行		114900	花旗信義（信義路四段460號）	現金-預繳信用卡費（大額交易註記：客人更名：應晚徽，持卡人朋友還款，欲溫暖信用卡費（開學費））	陳佳敏			2,000,000		B25 卷 P.15、B17 卷 P.245	原名為應牧廷
44	12	111/08/12	華夏希望關懷協會	第一銀行		101219	一銀大同	提領現金			200,000		200,000	B23 卷 P.45	
45	12	111/08/15	華夏希望關懷協會	第一銀行		091255	一銀大同	提領現金			200,000		200,000	B23 卷 P.45	
46	23	111/08/19	應佳伶	匯豐銀行		1252	匯豐大母	存現	王尊倪			500,000		B17 卷 P.245	
47	12、17	111/08/24	華夏希望關懷協會	第一銀行		135944	一銀延吉	提領現金（大額通貨註記：辦活動款）	陳佳敏		1,000,000		1,000,000	B23 卷 P.45、B24 卷 P.317、319	
48	23	111/08/25	應佳伶	匯豐銀行		1202	匯豐大母	存現	王尊倪			500,000		B17 卷 P.245	
49	12	111/09/01	華夏希望關懷協會	第一銀行		143825	一銀延吉	提領現金（傳票無註記）			300,000		300,000	B23 卷 P.45、B24 卷 P.329、331	
50	12	111/09/13	華夏希望關懷協會	第一銀行		100601	一銀大同	提領現金			100,000		100,000	B23 卷 P.45	
51	10、24	111/09/14	應晚徽政治獻金專戶					轉帳收入（來自中修工程公司）		300,000				甲1 卷 P.441	
52	5、12	111/09/15	華夏希望關懷協會	第一銀行		133818	一銀松貿	轉帳收入（傳票無註記）		300,000				B23 卷 P.45	
53	6、12	111/09/19	華夏希望關懷協會	第一銀行		125058	一銀松貿	轉帳收入（電匯）（來自中工保全公司）		300,000				B23 卷 P.45	
54	20	111/09/19	應晚徽	花旗銀行		103255	花旗松江	現金-預繳信用卡費				500,000		B22 卷 P.290	
55	2-12	111/09/27	華夏希望關懷協會	第一銀行		090953	一銀松貿	轉帳收入（來自中修工程公司）		300,000				B23 卷 P.45	
56	12	111/10/13	華夏希望關懷協會	第一銀行		092312	一銀大同	提領現金（傳票註記：雜項支出）		300,000			300,000	B23 卷 P.46、B24 卷 P.231	
57	12	111/10/18	華夏希望關懷協會	第一銀行		092312	一銀大同	提領現金（傳票註記：辦活動）		300,000			300,000	B23 卷 P.46、B24 卷 P.233	
58	12	111/10/28	華夏希望關懷協會	第一銀行		095157	一銀大同	提領現金（傳票註記：活動費）		300,000			300,000	B23 卷 P.46、B24 卷 P.235	
59	11、24	111/11/11	應晚徽政治獻金專戶					中石化康能科技股份有限公司捐贈		300,000				甲1 卷 P.441	
60	12	111/11/22	華夏希望關懷協會	第一銀行		093843	一銀大同	提領現金		450,000			450,000	B23 卷 P.46	
61	12	111/12/15	華夏希望關懷協會	第一銀行		093319	一銀大同	提領現金		300,000			300,000	B23 卷 P.46	
62	12	111/12/30	華夏希望關懷協會	第一銀行		102416	一銀大同	提領現金		450,000			450,000	B23 卷 P.46	
63	12	112/01/05	華夏希望關懷協會	第一銀行		140159	一銀大同	提領現金		400,000			400,000	B23 卷 P.46	
64	20	112/01/13	應晚徽	花旗銀行		100833	花旗建成	現金-預繳信用卡費				450,000		B22 卷 P.306	
65	12	112/01/16	華夏希望關懷協會	第一銀行			一銀大同	提領現金		400,000			400,000	B23 卷 P.46	
66	20	112/01/16	應晚徽	花旗銀行			花旗建成	現金-預繳信用卡費				450,000		B22 卷 P.306	
67	18	112/03/02	應晚徽	安泰銀行			安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				400,000		B24 卷 P.72	
68	18	112/03/02	應晚徽	安泰銀行			安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				3,600,000		B24 卷 P.72	
69	18	112/03/07	應晚徽	安泰銀行			安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				400,000		B24 卷 P.72	
70	18	112/04/12	應晚徽	安泰銀行			安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				150,000		B24 卷 P.72	
71	18	112/04/12	應晚徽	安泰銀行		095724	安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				450,000		B24 卷 P.72	
72	12	112/05/17	華夏希望關懷協會	第一銀行			一銀大同	提領現金		450,000			450,000	B23 卷 P.46	
73	18	112/05/17	應晚徽	安泰銀行			安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				100,000		B24 卷 P.72	
74	12	112/05/23	華夏希望關懷協會	第一銀行		094138	一銀大同	提領現金		400,000			400,000	B23 卷 P.46	
75	12	112/05/30	華夏希望關懷協會	第一銀行		104220	一銀大同	提領現金		350,000			350,000	B23 卷 P.46	
76	12	112/06/06	華夏希望關懷協會	第一銀行		094444	一銀大同	提領現金		450,000			450,000	B23 卷 P.46	
77	12	112/06/07	華夏希望關懷協會	第一銀行		140042	一銀大同	提領現金		400,000			400,000	B23 卷 P.46	
78	12	112/06/08	華夏希望關懷協會	第一銀行		100256	一銀大同	提領現金		300,000			300,000	B23 卷 P.46	
79	18	112/06/08	應晚徽	安泰銀行			安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				400,000		B24 卷 P.72	
80	12	112/06/12	華夏希望關懷協會	第一銀行		095340	一銀大同	存摺存款支出交易-有摺		400,000			400,000	B23 卷 P.46	
81	18	112/06/21	應晚徽	安泰銀行			安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				400,000		B24 卷 P.72	
82	12	112/07/14	華夏希望關懷協會	第一銀行		094200	一銀大同	存摺存款支出交易-有摺		400,000			400,000	B23 卷 P.46	
83	20	112/07/14	應晚徽	花旗銀行			花旗建成	現金-銀信用卡費				303,464		B22 卷 P.330	

附表4-2 相關協會匯款存提交易及應晚微現金金交易對照表

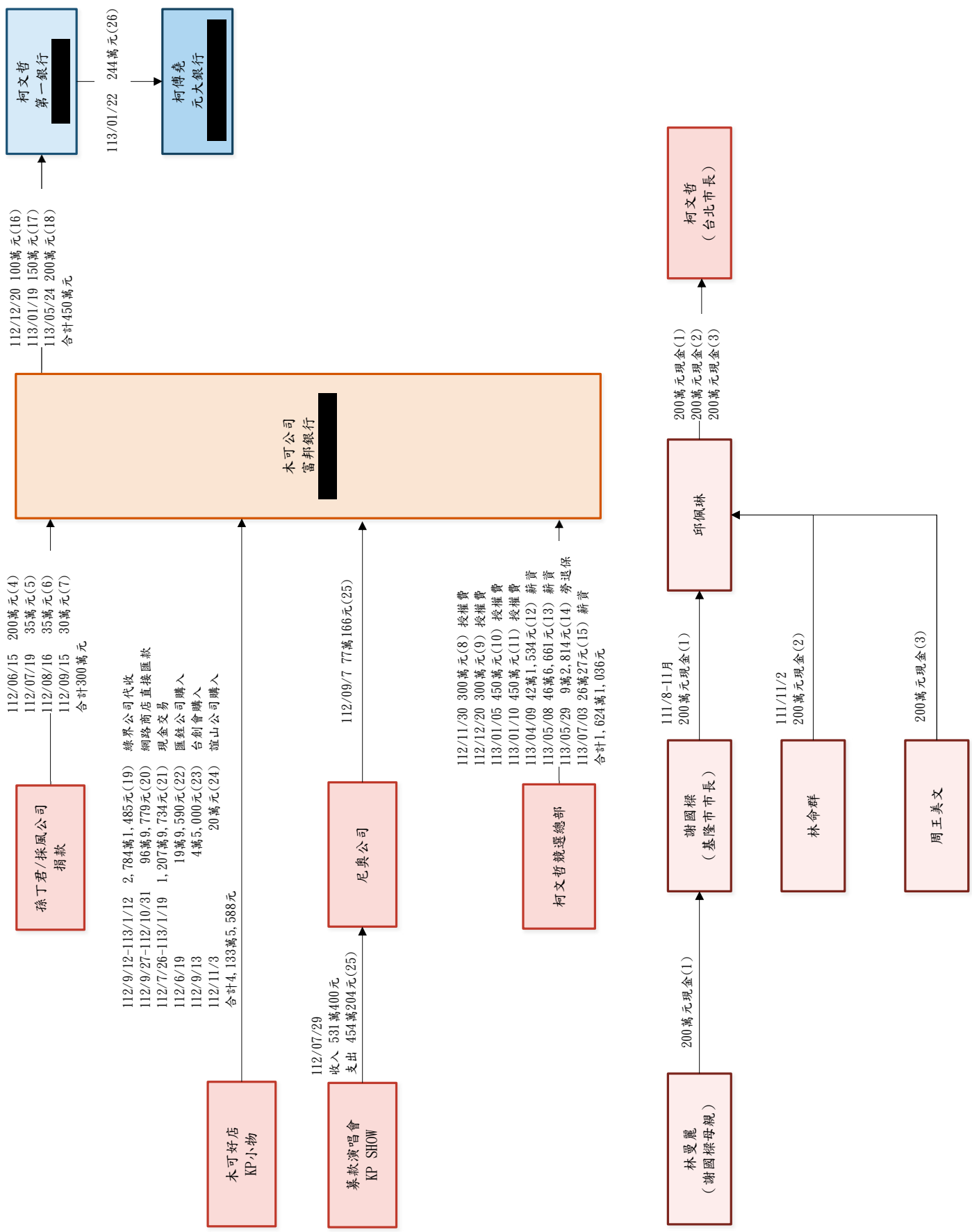
編號	金流圖編號	日期	帳戶名	銀行	帳號	時間	交易行	交易性質及說明	交易人	帳戶存入	帳戶支出	應晚微現金交易	流錢部分	出處	備註
84	17、20	112/07/24	應晚微	花旗銀行											
						154800	花旗建成	現金-預繳信用卡費（大額交易註記：信用卡繳款，資金來源為客戶媽媽高美湘子女給的孝順費及生活費，資金用途為幫帳戶持有人的女兒預繳倫敦大學學費及住宿費。）	陳佳敏			2,000,000		B17卷P.245	
85	12	112/07/26	華夏希望關懷協會	第一銀行		120659	一銀大同	提領現金			250,000		250,000	B23卷P.46	
86	12	112/08/15	華夏希望關懷協會	第一銀行		122619	一銀延吉	提領現金（傳票註記：貨款）			400,000		400,000	B23卷P.46、B24卷P.321、323	
87	12	112/08/25	華夏希望關懷協會	第一銀行		095415	一銀	提領現金			400,000		400,000	B23卷P.46	
88	12	112/08/31	華夏希望關懷協會	第一銀行		093940	一銀大同	提領現金			150,000		150,000	B23卷P.46	
89	12	112/08/31	華夏希望關懷協會	第一銀行		095415	一銀大同	提領現金			400,000		400,000	B23卷P.46	
90	18	112/09/14	應晚微	安泰銀行			安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				400,000		B23卷P.46	
91	18	112/10/04	應晚微	安泰銀行			安泰銀行	現金-還安泰銀行貸款				400,000		B24卷P.72	
92	12	112/10/26	華夏希望關懷協會	第一銀行		113613	一銀延吉	提領現金（傳票註記：支付活動費用）			400,000		400,000	B23卷P.46、B24卷P.325、327	
93	12	112/10/27	華夏希望關懷協會	第一銀行		092222	一銀大同	提領現金			400,000		400,000	B23卷P.46	
94	12	112/11/01	華夏希望關懷協會	第一銀行		094248	一銀大同	提領現金			300,000		300,000	B23卷P.46	
95	12	112/11/03	華夏希望關懷協會	第一銀行		091359	一銀大同	提領現金			400,000		400,000	B23卷P.46	
96	21	112/11/28	應晚微	星展銀行			星展銀行	現金-預繳信用卡費				326,667		B22卷P.346	
97	21	113/01/09	應晚微	星展銀行			星展銀行	現金-預繳信用卡費				500,000		B22卷P.354	
98	17、21	113/04/02	應晚微	星展銀行		153600	星展銀行	現金-預繳信用卡費	陳佳敏			800,000		B22卷P.362	
99	21	113/04/10	應晚微	星展銀行			星展銀行	現金-預繳信用卡費				1,000,000		B22卷P.366	
100	12、17	113/05/10	華夏希望關懷協會	第一銀行		133754	一銀延吉	提領現金（大額通貨註記：支付活動場地租金及押金）	陳佳敏		600,000		600,000	B17卷P.246、B24卷P.313、315	
101	12、17	113/05/31	華夏希望關懷協會	第一銀行		095803	一銀大同	提領現金	陳佳敏		500,000		500,000	B23卷P.46	
102	17、22	113/05/31	FINLIVING (UK) LTD	Lloyds Bank		135300	富邦市所	現金-外匯款（英國留國公寓）	陳佳敏			865,668		B17卷P.246	
103	12	113/06/12	華夏希望關懷協會	第一銀行		112509	一銀大同	提領現金			300,000		300,000	B23卷P.46	
104	12	113/06/13	華夏希望關懷協會	第一銀行		144723	一銀大同	提領現金			300,000		300,000	B23卷P.46	
105	21	113/06/13	應晚微	星展銀行			星展銀行	現金-繳信用卡費				279,804		B22卷P.374	
106	12	113/06/19	華夏希望關懷協會	第一銀行		105516	一銀大同	提領現金			300,000		300,000	B23卷P.46	
107	12、17	113/06/26	華夏希望關懷協會	第一銀行		122121	一銀延吉	提領現金（大額通貨交易註記：會計，協會辦活動繳廠商費、馬術活動+郵輪活動）	陳佳敏		1,000,000		1,000,000	B17卷P.246、B24卷P.337、339	
108	17、22	113/06/26	FINLIVING (UK) LTD	Lloyds Bank		143700	富邦市所	現金-外匯款（英國留國公寓）	陳佳敏			885,824		B17卷P.246	
109	21	113/06/28	應晚微	星展銀行			星展銀行	現金-預繳信用卡費				150,000		B22卷P.374	
110	12	113/07/08	華夏希望關懷協會	第一銀行		151650	一銀延吉	提領現金（傳票註記：辦活動費用）			450,000		450,000	B23卷P.46、B24卷P.341、343	
111	21	113/07/09	應晚微	星展銀行			星展銀行	現金-預繳信用卡費				450,000		B22卷P.378	
112	12	113/07/17	華夏希望關懷協會	第一銀行		093056	一銀大同	提領現金			400,000		400,000	B23卷P.46	
113	12	113/07/19	華夏希望關懷協會	第一銀行		151555	一銀大同	提領現金		52,530,000	43,130,000	35,552,406	43,100,000	B23卷P.46	
總計															

日期	行為類型	行為描述
106年	收賄	中華工程公司匯款至華夏協會，金額 240 萬元。
106/06/06	施壓	議會質詢柯文哲，要求給予京華城公司超過 392%、560% 容積率。
107年	收賄	中華工程公司匯款至華夏協會，金額 240 萬元。
107/07/11	施壓	召開協調會點名承辦公務員出席。
107/07/25	施壓	二次協調會追蹤進度。
108年	收賄	中華工程公司匯款至華夏協會，金額 120 萬元。
108/08/14	施壓	要求主管機關出席說明。
109/02/18	施壓	親赴副市長辦公室遊說彭振聲、黃景茂。
109/03/10	施壓	便當會提案要求送都委會研議。
109/06/23	施壓	議會協調會指定邵琇珮出席。
109/07/01	施壓	二次協調會討論方案四。
110/01/06	施壓	私下約見劉秀玲遭斥。
110/03/18	施壓	指示張立立協助推案。
110/04/21	施壓	便當會要求指定 PM。
110/07/01	施壓	找劉秀玲至辦公室責罵。
110/08/10	施壓	便當會指控都委會阻礙。
110/09/09	實質進展	都委會第 783 次會議通過本案都市計畫。
110/11/01	實質進展	北市府核定公告本案都市計畫。
110/11/19	收賄前置	沈慶京簽核 6 張支票交付應曉薇。
110/11/22	收賄	5 協會收到威京集團旗下公司支票款項：華夏協會 2,500 萬元、北市格鬥協會 500 萬元、中華格鬥協會 500 萬元、中華技擊協會 500 萬元、城市發展促進會 500 萬元，合計 4,500 萬元。
111/06/17	施壓	協調會討論建照公安問題。
111/09/14	收賄	兆欣化工公司匯入應曉薇政治獻金專戶，金額 30 萬元。
111/09/15	收賄	中勤人力公司匯入華夏協會帳戶，金額 30 萬元。
111/09/19	收賄	中工保全公司匯入華夏協會帳戶，金額 30 萬元。
111/09/20	收賄	中石化綠能公司匯入應曉薇政治獻金專戶，金額 30 萬元。
111/09/27	收賄	中華工程公司匯入華夏協會帳戶，金額 30 萬元。
111/10/18	實質進展	北市府核發本案土地建造執照。

編號	日期	行為類型	行為描述	金額
1	106年初	收賄	中華工程公司匯款至華夏協會	240萬元
2	106/06/06	施壓	議會質詢柯文哲，要求給予京華城公司超過392%、560%容積率	-
3	107年初	收賄	中華工程公司匯款至華夏協會	240萬元
4	107/07/11	施壓	召開協調會點名承辦公務員出席	-
5	107/07/25	施壓	二次協調會追蹤進度	-
6	108年初	收賄	中華工程公司匯款至華夏協會	120萬元
7	108/08/14	施壓	要求主管機關出席說明	-
8	109/02/18	施壓	親赴副市長辦公室遊說彭振聲、黃景茂	-
9	109/03/10	施壓	便當會提案要求送都委會研議	-
10	109/06/23	施壓	議會協調會指定邵琇珮出席	-
11	109/07/01	施壓	二次協調會討論方案四	-
12	110/01/06	施壓	私下約見劉秀玲遭斥	-
13	110/03/18	施壓	指示張立立協助推案	-
14	110/04/21	施壓	便當會要求指定PM	-
15	110/07/01	施壓	找劉秀玲至辦公室責罵	-
16	110/08/10	施壓	便當會指控都委會阻礙	-
17	110/09/09	實質進展	都委會783次會議通過本案都市計畫	-
18	110/11/01	實質進展	北市府核定公告本案都市計畫	-
19	110/11/19	收賄前置	沈慶京簽核6張支票交付應曉薇	-
20	110/11/22	收賄	5協會收到威京集團旗下公司支票款項	4,500萬元
21	111/06/17	施壓	協調會討論建照公安問題	-
22	111/09/14	收賄	兆欣化工公司匯入應曉薇政治獻金專戶	30萬元
23	111/09/15	收賄	中勤人力公司匯入華夏協會帳戶	30萬元
24	111/09/19	收賄	中工保全公司匯入華夏協會帳戶	30萬元
25	111/09/20	收賄	中石化綠能公司匯入應曉薇政治獻金專戶	30萬元
26	111/09/27	收賄	中華工程公司匯入華夏協會帳戶	30萬元
27	111/10/18	實質進展	北市府核發本案土地建造執照	-
總計				5,250萬元

編號	日期	事由	出處
1	107/07/11	107年7月11日臺北市議會市民服務中心 協調陳先生等陳情案會議紀錄	召開協調會點名承辦 公務員出席 B13卷P. 137-141
2	107/07/25	107年7月25日臺北市議會市民服務中心 協調陳先生等陳情案會議紀錄	二次協調會追蹤進度 B13卷P. 265-275
3	108/08/14	108年8月14日臺北市議會市民服務中心 協調陳先生等陳情案會議紀錄	B13卷P. 365-368
4	109/06/23	109年6月23日臺北市議會市民服務中心 協商同案被告陳玉坤君等陳情案之會議 紀錄	議會協調會指定邵琇 珮出席 B14卷P. 37-40
5	109/07/01	109年7月1日臺北市議會市民服務中心 協調同案被告陳玉坤君等陳情案會議紀 錄	二次協調會討論方案 四 B14卷P. 41-45
6	110/01/06	110年1月6日臺北市議會市民服務中心 協調同案被告陳玉坤君等陳情案件會議 紀錄	B15卷P. 3-11
7	110/09/06	臺北市議會市民服務中心協調陳先生等 陳情案件會議紀錄	B16卷P. 135-149
8	110/12/02	應曉薇議員為京華城都市計畫相關事宜 召開協調會（第二次）（開會通知單、 會議紀錄、相關簽文、發函	A60卷P. 421-478
9	110/12/15	議秘服字第11019623510號書函暨臺北 市議會市民服務中心協調張嘉文君等陳 情案件會議紀錄	B16卷P. 499-505
10	111/06/17	臺北市議會市民服務中心協調鼎越公司 張嘉文君等陳情案會議紀錄	協調會討論建照公安 問題 B16卷P. 545-549

附表5-1 柯文哲政治獻金金流流程圖



編號	犯罪事實	日期	支付方	收受方	金額	交付方式	交付地點	被侵佔之政治獻金專戶	說明	監察院認定	卷內證據及出處
1	侵佔民眾黨政治獻金	111年8月至11月	林豐麗	柯文哲	2,000,000	現金	邱佩琳住處	台灣民眾黨政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	謝國標的母親捐贈200萬元給民眾黨，經謝國標轉交給邱佩琳，由邱佩琳拿到市府11樓辦公室給柯文哲，並要求開收據		1. A1-37行動硬碟內「工作簿」EXCEL檔案內之工作表內容 (A33卷P.139) 2. 謝國標113.10.24詢問筆錄 (A7卷P.873-877)、113.10.24偵訊筆錄 (A7卷P.881-885) 具結 3. 邱佩琳113.10.8偵訊筆錄 (A5卷P.49-50) 具結、113.11.7偵訊筆錄 (A10卷P.191-192) 具結
2	侵佔民眾黨政治獻金	111年11月2日	林命群	柯文哲	2,000,000	現金	不詳	台灣民眾黨政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	林命群基於與邱佩琳之交情捐贈200萬元給民眾黨，協助民眾黨人參選，由林命群的秘書鄭和蓉交由邱佩琳轉交		1. A1-37行動硬碟內「工作簿」EXCEL檔案內之工作表內容 (A33卷P.139) 2. 林命群113.10.14庭詢筆錄 (A6卷P.35-37)、113.10.14偵訊筆錄 (A6卷P.41-43) 具結、113.12.6詢問筆錄 (A15卷P.5-10) 3. 邱佩琳113.11.7偵訊筆錄 (A10卷P.192-193) 具結 4. 鄭和蓉113.12.6詢問筆錄 (A15卷P.8-9)
3	侵佔民眾黨政治獻金	111年	周王美文	柯文哲	2,000,000	現金	邱佩琳住處	台灣民眾黨政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	周王美文基於與邱佩琳之交情捐贈200萬元給民眾黨作為111年地方選舉之用，交給邱佩琳轉交。(柯文哲EXCEL工作簿上係記載開復古)		1. A1-37行動硬碟內「工作簿」EXCEL檔案內之工作表內容 (A33卷P.139) 2. 周王美文、周俊吉113.11.7詢問筆錄 (A10卷P.199-202)、113.11.7偵訊筆錄 (A10卷P.207-210) 具結
4	侵佔採風公司捐贈民眾黨之政治獻金	112/6/15	孫丁君/採風公司	木可公司	2,000,000	匯款	木可公司富邦銀行	台灣民眾黨政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	原捐贈給民眾黨之政治獻金，木可公司112/6/15以「採風情資分析(股)公司/設計顧問」名義入帳		1. 證人孫丁君113年9月19日調詢之證述 (A82卷P.261)、113年11月8日偵訊之證述 (A76卷P.779-783) 2. 113年8月14日和案物編號B3-1木可會計帳隨身碟內之木可公司112年1月1日至12月31日分類帳(科目：銀行存款) (B31卷P.288-290)、
5	侵佔採風公司捐贈民眾黨之政治獻金	112/7/19	孫丁君/採風公司	木可公司	350,000	匯款	木可公司富邦銀行	台灣民眾黨政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	原捐贈給民眾黨之政治獻金，木可公司112/7/21以「設計顧問」名義入帳		3. 113年8月14日和案物編號B3-1木可會計帳隨身碟內之木可公司112年1月1日至113年6月30日之日記帳 (A76卷P.627-634)
6	侵佔採風公司捐贈民眾黨之政治獻金	112/8/16	孫丁君/採風公司	木可公司	350,000	匯款	木可公司富邦銀行	台灣民眾黨政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	原捐贈給民眾黨之政治獻金，木可公司112/8/16以「採封情資/設計顧問費」名義入帳		4. 木可公司台北富邦銀行 號帳戶交易明細 (A85卷P.290、295、296)
7	侵佔採風公司捐贈民眾黨之政治獻金	112/9/15	孫丁君/採風公司	木可公司	300,000	匯款	木可公司富邦銀行	台灣民眾黨政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	原捐贈給民眾黨之政治獻金，木可公司112/9/15以「0901 採風情資/RV50951903」名義入帳		台北富邦銀行113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.431)、木可公司富邦銀行 帳戶交易明細 (A74卷P.288)
8	以支付柯文哲肖像權授權金名義侵佔柯文哲政治獻金	112/11/30	柯文哲競選總部	木可公司	3,000,000	匯款	木可公司富邦銀行	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	故意違反法定支出項目給付木可公司開行舖有限公司授權費(金)		台北富邦銀行113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.431)、木可公司富邦銀行 帳戶交易明細 (A74卷P.289)
9	以支付柯文哲肖像權授權金名義侵佔柯文哲政治獻金	112/12/20	柯文哲競選總部	木可公司	3,000,000	匯款	木可公司富邦銀行	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	故意違反法定支出項目給付木可公司開行舖有限公司授權費(金)		台北富邦銀行113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.431)、木可公司富邦銀行 帳戶交易明細 (A74卷P.289)
10	以支付柯文哲肖像權授權金名義侵佔柯文哲政治獻金	113/1/5	柯文哲競選總部	木可公司	4,500,000	匯款	木可公司富邦銀行	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	故意違反法定支出項目給付木可公司開行舖有限公司授權費(金)		113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.431)、木可公司富邦銀行 帳戶交易明細 (A74卷P.290)
11	以支付柯文哲肖像權授權金名義侵佔柯文哲政治獻金	113/1/10	柯文哲競選總部	木可公司	4,500,000	匯款	木可公司富邦銀行	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	故意違反法定支出項目給付木可公司開行舖有限公司授權費(金)		台北富邦銀行113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.431)、木可公司富邦銀行 帳戶交易明細 (A74卷P.290)
12	以支付木可公司員工薪資名義侵佔政治獻金	113/4/9	柯文哲競選總部	木可公司	421,534	匯款	木可公司富邦銀行	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	以支付6人3月薪資為名		台北富邦銀行113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.432)、木可公司富邦銀行 帳戶交易明細 (A74卷P.293)
13	以支付木可公司員工薪資名義侵佔政治獻金	113/5/8	柯文哲競選總部	木可公司	466,661	匯款	木可公司富邦銀行	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	帳戶支出摘要為「4月薪資」		台北富邦銀行113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.432)、木可公司富邦銀行 帳戶交易明細 (A74卷P.294)
14	以支付木可公司員工薪資名義侵佔政治獻金	113/5/29	柯文哲競選總部	木可公司	92,814	匯款	木可公司富邦銀行	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	帳戶支出摘要為「勞退保費代付」		台北富邦銀行113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.432)、木可公司富邦銀行 帳戶交易明細 (A74卷P.294)

編號	犯罪事實	日期	支付方	收受方	金額	交付方式	交付地點	被侵佔之政治獻金專戶	說明	監察院認定	卷內證據及出處
15	以支付木可公司員工薪資名義侵佔政治獻金	113/7/3	柯文哲競選總部	木可公司	260,027	匯款	木可公司富邦銀行 號帳戶	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	帳戶支出摘要為「代付5月薪資」		台北富邦銀行113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表（A74卷P.432）、木可公司富邦銀行 號帳戶交易明細（A74卷P.295）
16	侵佔柯文哲政治獻金專戶	112/12/20	木可公司	柯文哲第一銀行帳戶	1,000,000	匯款	柯文哲第一銀行 號帳戶		柯文哲帳戶備註欄位為「木可公關」、木可公司帳戶備註為「肖像權授權金」		柯文哲第一銀行 號帳戶交易明細（A74卷P.289）
17	侵佔柯文哲政治獻金專戶	113/1/19	木可公司	柯文哲第一銀行帳戶	1,500,000	匯款	柯文哲第一銀行 號帳戶		柯文哲帳戶備註欄位為「木可公關」、木可公司帳戶備註為「授權金」		柯文哲第一銀行 號帳戶交易明細（A74卷P.291）
18	侵佔柯文哲政治獻金專戶	113/5/24	木可公司	柯文哲第一銀行帳戶	2,000,000	匯款	柯文哲第一銀行 號帳戶		1.帳戶備註欄位為「木可公關」、木可公司帳戶備註為「授權金」 2.起訴書日期誤植為113年3月24日		柯文哲第一銀行 號帳戶交易明細表（A85卷P.572）、木可公司富邦銀行 號帳戶交易明細（A74卷P.294）
19	以木可公司侵佔KP小物募款所得	112/9/12-113/1/12		木可公司	27,841,485	匯款	木可公司富邦銀行 號帳戶	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	112年9月12日至113年1月12日，「木可好店」透過錄界公司收取款項，匯至木可公司台北富邦銀行 號帳戶2,784萬1,485元。		113年8月14日扣案物編號B2-13木可公司錄界公司簽立之特約商店協議書及附件（A82卷P.59-88）、木可公司台北富邦銀行帳號 號帳戶交易明細（A85卷P.296-308）、調查局製作之木可公司80467號帳戶交易明細分析表（A85卷P.320-330）
20	以木可公司侵佔KP小物募款所得	112/9/27-112/10/31		木可公司	969,779	匯款	木可公司富邦銀行 號帳戶	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	112年9月27日至同年10月31日，捐款者進入「木可好店」網路商店後，直接匯款96萬9,779元至木可公司台北富邦銀行 號帳戶。		木可公司台北富邦銀行帳號 號帳戶交易明細分析表（A85卷P.320-328）
21	以木可公司侵佔KP小物募款所得	112/7/26-113/1/19	取得募款小物捐款人	木可公司	12,079,734	匯款	木可公司富邦銀行 號帳戶	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	112年7月26日至113年1月19日，不特定民眾於實體場所因募款小物所給付之現金，由木可公司收取後存入木可公司台北富邦銀行 號帳戶，共計1,207萬9,734元。	匪未申報募款競選小物之販售收入17,559萬金額合計35,368,053	木可公司台北富邦銀行帳號 號帳戶製作之木可公司 號帳戶交易明細分析表（A85卷P.316-331）
22	以木可公司侵佔KP小物募款所得	112/6/19		木可公司	199,590	匯款	木可公司富邦銀行 號帳戶	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	112年6月19日，木可公司台北富邦銀行 號帳戶收取匯鈔公司匯入之募款小物款項19萬9,590元		木可公司開行銷有限公司分類帳（A85卷P.350）、木可公司台北富邦銀行帳號 號帳戶交易明細（A85卷P.290）
23	以木可公司侵佔KP小物募款所得	112/9/13		木可公司	45,000	匯款	木可公司富邦銀行 號帳戶	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	112年9月13日，木可公司台北富邦銀行 號帳戶收取台創會匯入之募款小物款項4萬5,000元		木可公司開行銷有限公司分類帳（A85卷P.352）、木可公司台北富邦銀行帳號 號帳戶交易明細（A85卷P.296）
24	以木可公司侵佔KP小物募款所得	112/11/3		木可公司	200,000	匯款	木可公司富邦銀行 號帳戶	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	112年11月3日，木可公司台北富邦銀行 號帳戶收取取寶山公司匯入之募款小物款項20萬元		木可公司開行銷有限公司分類帳（A85卷P.353）、木可公司台北富邦銀行帳號 號帳戶交易明細（A85卷P.305）
25	以木可公司侵佔募款演唱會所得	112/9/7	尼奧創意行銷公司	木可公司	770,166	匯款	木可公司富邦銀行 號帳戶	113年總統、副總統競參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 台北富邦商業銀行	112年7月29日舉行「KP SHOW募款演唱會」所得收益被匯入木可公司帳戶	匪未申報募款演唱會售票收入4,846萬金額合計5,310,400	KP SHOW演唱會活動執行企劃合約書（B33卷313-315）、國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年8月23日國泰存匯作業字第1130133299號函暨附送之尼奧創意行銷有限公司 號交易明細影本（A82卷P.359）、調查局製作之木可公司80467號帳戶交易明細分析表（A85卷P.320）、7/29Kp Show費用明細（B33卷319）、台北富邦商業銀行股份有限公司113年8月23日北富銀集作字第1130005066號函暨木可公司 號帳戶交易明細影本（A74卷P.277）
26	柯文哲將木可公司匯入之250萬元轉匯244萬元至其子柯傳堯元大銀行帳戶	113/1/22	柯文哲	柯傳堯	2,440,000	匯款	柯傳堯元大銀行 號帳戶				元大商業銀行股份有限公司113年9月5日元銀字第1130029410號函暨商業銀行帳號 號帳戶交易明細表（A85卷P.577-583）、法務部金融資料調閱電子化平臺調閱之被告柯文哲第一銀行帳號 號帳戶交易明細表（A85卷P.569-583）

編號	日期	犯罪事實	總計	卷內證據及出處	備註
1	111年8月至11月	未將收取之政治獻金存入民眾黨政治獻金專戶，而侵占民眾黨政治獻金	2,000,000	1. 謝國標113.10.24詢問筆錄（A7卷P.873-877）、113.10.24偵訊筆錄（A7卷P.881-885）具結 2. 邱佩琳113.10.8偵訊筆錄（A5卷P.49-50）具結、113.11.7偵訊筆錄（A10卷P.191-192）具結	
2	111年11月2日	未將收取之政治獻金存入民眾黨政治獻金專戶，而侵占民眾黨政治獻金	2,000,000	1. 林命群113.10.14廉詢筆錄（A6卷P.35-37）、113.10.14偵訊筆錄（A6卷P.41-43）具結、113.12.6詢問筆錄（A15卷P.5-10） 2. 邱佩琳113.11.7偵訊筆錄（A10卷P.192-193）具結 3. 鄭和蓉113.12.6詢問筆錄（A15卷P.8-9）	
3	111年	未將收取之政治獻金存入民眾黨政治獻金專戶，而侵占民眾黨政治獻金	2,000,000	周王美文、周俊吉113.11.7詢問筆錄（A10卷P.199-202）、113.11.7偵訊筆錄（A10卷P.207-210）具結	
			6,000,000		

附表5-4 取得肖像權授權名義侵占政治獻金

編號	日期	犯罪事實	總計	卷內證據及出處	備註
1	112/11/30	以支付柯文哲肖像權授權金名義 侵占柯文哲政治獻金	3,000,000	1. 台北富邦銀行113年總統、副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P. 431) 、 2. 木可公司富邦銀行 號帳戶交易明細 (A74卷P. 288) 、 3. 肖像權暨著作財產權授權同意書 (B31卷P. 273-283) 、 4. 柯辦與木可公司112年5月20日授權合約書 (B31卷P. 275-279)	
2	112/12/20	以支付柯文哲肖像權授權金名義 侵占柯文哲政治獻金	3,000,000	1. 台北富邦銀行113年總統、副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P. 431) 、 2. 木可公司富邦銀行 號帳戶交易明細 (A74卷P. 289) 、 3. 肖像權暨著作財產權授權同意書 (B31卷P. 273-283) 、 4. 柯辦與木可公司112年5月20日授權合約書 (B31卷P. 275-279)	
3	113/1/5	以支付柯文哲肖像權授權金名義 侵占柯文哲政治獻金	4,500,000	1. 台北富邦銀行113年總統、副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P. 431) 、 2. 木可公司富邦銀行 號帳戶交易明細 (A74卷P. 290) 、 3. 肖像權暨著作財產權授權同意書 (B31卷P. 273-283) 、 4. 柯辦與木可公司112年5月20日授權合約書 (B31卷P. 275-279)	
4	113/1/10	以支付柯文哲肖像權授權金名義 侵占柯文哲政治獻金	4,500,000	1. 台北富邦銀行113年總統、副總統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P. 431) 、 2. 木可公司富邦銀行 號帳戶交易明細 (A74卷P. 290) 、 3. 肖像權暨著作財產權授權同意書 (B31卷P. 273-283) 、 4. 柯辦與木可公司112年5月20日授權合約書 (B31卷P. 275-279)	
總計			15,000,000		

附表5-5 以支付木可公司員工薪資名義侵占政治獻金

編號	日期	犯罪事實	總計	卷內證據及出處	備註
1	113/4/9	以支付木可公司員工薪資名義侵占政治獻金	421,534	1. 台北富邦銀行113年總統、副總統統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.432) 、 2. 木可公司富邦銀行號帳戶交易明細 (A74卷P.293)	
2	113/5/8	以支付木可公司員工薪資名義侵占政治獻金	466,661	1. 台北富邦銀行113年總統、副總統統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.432) 、 2. 木可公司富邦銀行號帳戶交易明細 (A74卷P.294)	
3	113/5/29	以代付木可公司員工勞退保費名義侵占政治獻金	92,814	1. 台北富邦銀行113年總統、副總統統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.432) 、 2. 木可公司富邦銀行號帳戶交易明細 (A74卷P.294)	
4	113/7/3	以代付木可公司員工薪資名義侵占政治獻金	260,027	1. 台北富邦銀行113年總統、副總統統擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金專戶 號帳戶交易明細表 (A74卷P.432) 、 2. 木可公司富邦銀行號帳戶交易明細 (A74卷P.295)	
總計			1,241,036		

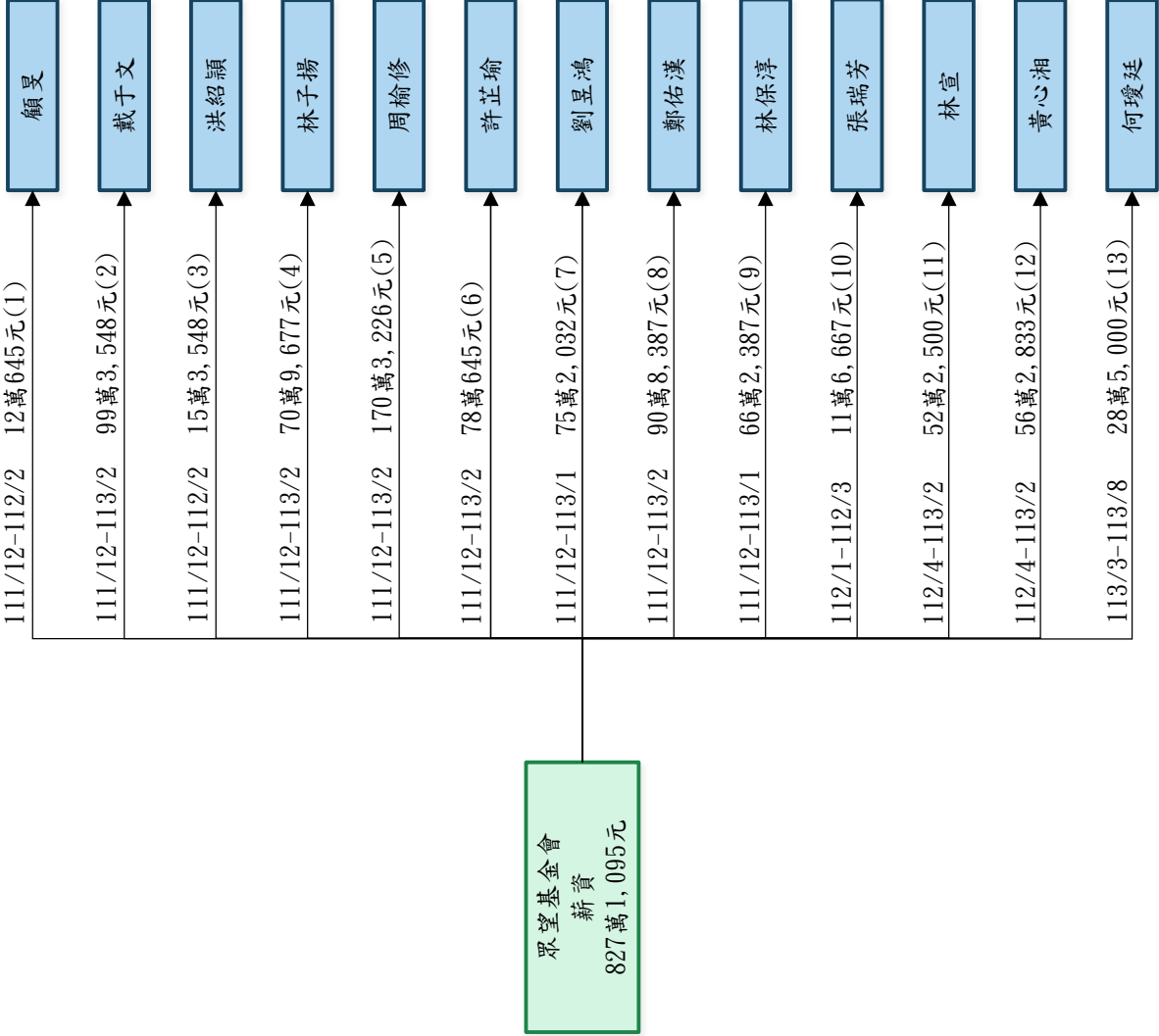
編號	日期	犯罪事實	總計	卷內證據及出處	備註
1	112/9/12- 113/1/12	112年9月12日至113年1月12日，「木可好店」透過綠界公司收取款項，匯至木可公司台北富邦銀行[]號帳戶2,784萬1,485元	27,841,485	1. 113年8月14日扣案物編號B2-13木可公司與綠界公司簽立之特約商店協議書及附件（A82卷P. 59-83）、 2. 木可公司台北富邦銀行帳號[]號帳戶交易明細（A85卷P. 296-308）、 3. 調查局製作之木可公司80467號帳戶交易明細分析表（A85卷P. 320-330）	監察院認定匿未申報 募款競選小物之販售 收入17,559筆金額合 計35,368,053
2	112/9/27- 112/10/31	112年9月27日至同年10月31日，捐款者進入「木可好店」網路商店後，直接匯款96萬9,779元至木可公司台北富邦銀行[]號帳戶	969,779	1. 木可公司台北富邦銀行帳號[]號帳戶交易明細（A85卷P. 296-305）、 2. 調查局製作之木可公司80467號帳戶交易明細分析表（A85卷P. 320-328）	
3	112/7/26- 113/1/19	112年7月26日至113年1月19日，不特定民眾於實體場所因募款小物所給付之現金，由木可公司收取後存入木可公司台北富邦銀行[]號帳戶，共計1,207萬9,734元	12,079,734	1. 木可公司台北富邦銀行帳號[]號帳戶交易明細（A85卷P. 290-308）、 2. 調查局製作之木可公司80467號帳戶交易明細分析表（A85卷P. 316-331）	
4	112/6/19	112年6月19日，木可公司台北富邦銀行[]號帳戶收取匯鈺公司匯入之募款小物款項19萬9,590元	199,590	1. 木可公關行銷有限公司分類帳（A85卷P. 350）、 2. 木可公司台北富邦銀行帳號[]號帳戶交易明細（A85卷P. 290）	
5	112/9/13	112年9月13日，木可公司台北富邦銀行[]號帳戶收取創會匯入之募款小物款項4萬5,000元	45,000	1. 木可公關行銷有限公司分類帳（A85卷P. 352）、 2. 木可公司台北富邦銀行帳號[]號帳戶交易明細（A85卷P. 296）	
6	112/11/3	112年11月3日，木可公司台北富邦銀行[]號帳戶收取誼山公司匯入之募款小物款項20萬元	200,000	1. 木可公關行銷有限公司分類帳（A85卷P. 353）、 2. 木可公司台北富邦銀行帳號[]號帳戶交易明細（A85卷P. 305）	
			41,335,588		

附表5-7 侵占KP SHOW演唱會募得之政治獻金

編號	日期	犯罪事實	總計	卷內證據及出處	備註
1	112/9/7	112年7月29日舉行「KP SHOW募款演唱會」所得收益被匯入木可公司帳戶	770,166	1. KP SHOW演唱會活動執行企劃合約書 (B33卷313-315)、 2. 國泰世華商業銀行存匯作業管理部113年8月23日國世存匯作業字第1130133299號函暨附送之尼奧創意行銷有限公司 3. 調查局製作之木可公司80467號帳戶交易明細分析表 (A85卷P. 320)、 4. 7/29Kp Show費用明細 (B33卷319)、 5. 台北富邦商業股份有限公司113年8月23日北富銀集作字第1130005066號函暨木可公司 號帳戶交易明細影本 (A74卷P. 277)	監察院認定匿未申報募款演唱會售票收入4,846筆金額合計5,310,400
總計			770,166		

編號	日期	犯罪事實	總計	卷內證據及出處	備註
1	112/6/15	原捐贈給民眾黨之政治獻金，木可公司112/6/15以「採風情資分析(股)公司/設計顧問」名義入帳	2, 000, 000	1. 證人孫丁君113年9月19日調詢之證述 (A82卷P. 261)、113年11月8日偵訊之證述 (A76卷P. 779-783) 2. 113年8月14日扣案物編號B3-1木可會計帳隨身碟內之木可公司112年1月1日至12月31日分類帳(科目：銀行存款) (B31卷P. 288)、 3. 木可公司台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細 (A85卷P. 290)	
2	112/7/19	原捐贈給民眾黨之政治獻金，木可公司112/7/21以「設計顧問」名義入帳	350, 000	1. 證人孫丁君113年9月19日調詢之證述 (A82卷P. 261)、113年11月8日偵訊之證述 (A76卷P. 779-783) 2. 113年8月14日扣案物編號B3-1木可會計帳隨身碟內之木可公司112年1月1日至12月31日分類帳(科目：銀行存款) (B31卷P. 289)、 3. 113年8月14日扣案物編號B3-1木可會計帳隨身碟內之木可公司112年1月1日至113年6月30日之日記帳 (A76卷P. 629) 4. 木可公司台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細 (A85卷P. 290)	
3	112/8/16	原捐贈給民眾黨之政治獻金，木可公司112/8/16以「採封情資/設計顧問費」名義入帳	350, 000	1. 證人孫丁君113年9月19日調詢之證述 (A82卷P. 261)、113年11月8日偵訊之證述 (A76卷P. 779-783) 2. 113年8月14日扣案物編號B3-1木可會計帳隨身碟內之木可公司112年1月1日至12月31日分類帳(科目：銀行存款) (B31卷P. 289)、 3. 113年8月14日扣案物編號B3-1木可會計帳隨身碟內之木可公司112年1月1日至113年6月30日之日記帳 (A76卷P. 632) 4. 木可公司台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細 (A85卷P. 295)	
4	112/9/15	原捐贈給民眾黨之政治獻金，木可公司112/9/15以「0901 採風情資/RV50951903」名義入帳	300, 000	1. 證人孫丁君113年9月19日調詢之證述 (A82卷P. 261)、113年11月8日偵訊之證述 (A76卷P. 779-783) 2. 113年8月14日扣案物編號B3-1木可會計帳隨身碟內之木可公司112年1月1日至12月31日分類帳(科目：銀行存款) (B31卷P. 290)、 3. 木可公司台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細 (A85卷P. 296)	
總計			3, 000, 000		

附表6-1 眾望基金會支付柯文哲競選團隊薪資流程圖



附表6-2 眾望基金會支付柯文哲競選團隊薪資說明

編號	犯罪事實	日期	支付方	收受方	金額	交付方式	交付地點	說明	卷內證據及出處
1	眾望基金會支付競選團隊薪資	111/12-112/2	眾望基金會	顏昱	120,645	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 顏昱113.10.14偵訊筆錄 (A75卷P.17-23) 、 2. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.479-481) 、 3. 眾望基金會台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 4. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 5. 勞動部勞工保險局中華民國113年10月29日保費圖字第11313667450號函暨投保單位勞工保險及勞工退休金保費計費明細及繳費紀錄 (A78卷第485至536頁) 、 6. 財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會支薪員工一覽表、薪資、勞健保及勞退明細表、交易明細節錄影本 (A78卷第549至558頁) 、 7. 顏昱台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細 (A78卷第219至226頁)
2	眾望基金會支付競選團隊薪資	111/12-113/2	眾望基金會	戴于文	993,548	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 戴于文113.10.11偵訊筆錄 (A74卷P.809-825、P.827-829) 、 2. 眾望基金會與戴于文簽定之勞動契約 (A83卷P.57-59) 、 3. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.479-493) 、 4. 眾望基金會台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 5. 眾望基金會收支綜合報表影本1份 (A83卷P.25-44) 、 6. 勞動部勞工保險局中華民國113年10月29日保費圖字第11313667450號函暨投保單位勞工保險及勞工退休金保費計費明細及繳費紀錄 (A78卷第485至536頁) 、 7. 財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會支薪員工一覽表、薪資、勞健保及勞退明細表、交易明細節錄影本各1份 (A78卷第549至558頁) 、 8. 戴于文台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細 (A78卷P.227-234)
3	眾望基金會支付競選團隊薪資	111/12-112/2	眾望基金會	洪紹穎	153,548	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 洪紹穎113.10.11偵訊筆錄 (A74卷P.669-677) 、 2. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.479-481) 、 3. 眾望基金會台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 4. 眾望基金會收支綜合報表影本1份 (A83卷P.25-44) 、 5. 洪紹穎台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細 (A78卷P.235-240)
4	眾望基金會支付競選團隊薪資	111/12-113/2	眾望基金會	林子揚	709,677	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 林子揚113.10.11偵訊筆錄 (A74卷P.879-887) 、 2. 眾望基金會與林子揚簽定之勞動契約 (A83卷P.45-47) 、 3. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.479-493) 、 4. 眾望基金會台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 5. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 6. 林子揚台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細 (A78卷P.296-306)
5	眾望基金會支付競選團隊薪資	111/12-113/2	眾望基金會	周榆修	1,703,226	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 周榆修113.10.11偵訊筆錄 (A74卷P.635-645) 、114.9.11審判筆錄 (甲24卷P.213-264) 、 2. 眾望基金會與周榆修簽定之勞動契約 (A83卷P.65-67) 、 3. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.479-493) 、 4. 眾望基金會台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 5. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 6. 周榆修台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細 (A78卷P.284-294)
6	眾望基金會支付競選團隊薪資	111/12-113/2	眾望基金會	許芷瑜	780,645	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 眾望基金會與許芷瑜簽定之勞動契約 (A83卷P.53-55) 、 2. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.479-493) 、 3. 眾望基金會台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 4. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 5. 許芷瑜台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細 (A78卷P.269-282)
7	眾望基金會支付競選團隊薪資	111/12-113/1	眾望基金會	劉昱鴻	752,032	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 眾望基金會與劉昱鴻簽定之勞動契約 (A83卷P.77-79) 、 2. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.479-492) 、 3. 眾望基金會台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 4. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 5. 劉昱鴻臺灣銀行[紅頭]號帳戶交易明細 (A78卷P.313-335)
8	眾望基金會支付競選團隊薪資	111/12-113/2	眾望基金會	鄭佑漢	908,387	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 鄭佑漢113.10.11偵訊筆錄 (A74卷P.849-861) 、 2. 眾望基金會與鄭佑漢簽定之勞動契約 (A83卷P.69-71) 、 3. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.479-493) 、 4. 眾望基金會台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 5. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 6. 鄭佑漢台北富邦銀行[紅頭]號帳戶交易明細 (A78卷P.256-268)

附表6-2 眾望基金會支付柯文哲競選團隊薪資說明

編號	犯罪事實	日期	支付方	收受方	金額	交付方式	交付地點	說明	卷內證據及出處
9	眾望基金會支付競選團隊薪資	111/12-113/1	眾望基金會	林保淳	662,387	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 林保淳113.10.17偵訊筆錄 (A6卷P.443-446) 、 2. 眾望基金會與林保淳簽定之勞動契約 (A83卷P.61-63) 、 3. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.479-492) 、 4. 眾望基金會台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 5. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 6. 林保淳之中華郵政股份有限公司臺大郵局[REDACTED]號帳戶交易明細 (A78卷P.329-335)
10	眾望基金會支付競選團隊薪資	112/1-112/3	眾望基金會	張瑞芳	116,667	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 張瑞芳113.10.11偵訊筆錄 (A74卷P.781-783、P.785-787) 、 2. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.480-482) 、 3. 眾望基金會台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 4. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 5. 張瑞芳台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細 (A78卷P.253-254)
11	眾望基金會支付競選團隊薪資	112/4-113/2	眾望基金會	林宣	522,500	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 林宣113.10.11偵訊筆錄 (A74卷P.729-737) 、 2. 眾望基金會與林宣簽定之勞動契約 (A83卷P.49-51) 、 3. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.483-493) 、 4. 眾望基金會台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 5. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 6. 林宣台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細 (A78卷P.248-252)
12	眾望基金會支付競選團隊薪資	112/4-113/2	眾望基金會	黃心細	562,833	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 黃心細113.9.27偵訊筆錄 (A76卷P.55-64) 、113.10.1偵訊筆錄 (A4卷P.93-100) 、 2. 眾望基金會與黃心細簽定之勞動契約 (A83卷P.73-75) 、 3. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.483-493) 、 4. 眾望基金會台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 6. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 7. 黃心細台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細 (A78卷P.241-246)
13	眾望基金會支付競選團隊薪資	113/3-113/8	眾望基金會	何瓊廷	285,000	按月匯款	員工帳戶	以基金會員工名義支付競選團隊薪資	1. 何瓊廷113.8.15偵訊筆錄 (B31卷P.357-369) 、113.8.23偵訊筆錄 (B32卷P.485-488) 、 113.12.17偵訊筆錄 (A80卷P.143-145) 、 2. 台灣眾望關懷基金會-薪資表.xlsx (A76卷P.494-499) 、 3. 眾望基金會台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細表 (A78卷P.207-214) 、 4. 眾望基金會收支綜合報表影本 (A83卷P.25-44) 、 5. 何瓊廷台北富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細 (A78卷P.307-309)
合計					8,271,095				

附表6-3 起訴書附件三

編號	員工姓名/職務	薪資總額（未扣除勞、健保及代扣款項）												合計薪資									
		111年12月	112年1月	112年2月	112年3月	112年4月	112年5月	112年6月	112年7月	112年8月	112年9月	112年10月	112年11月		112年12月	113年1月	113年2月	113年3月	113年4月	113年5月	113年6月	113年7月	113年8月
1	顏昱/企劃秘書	10,645	55,000	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,645
2	戴子文/辦公室副主任	13,548	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	-	-	-	-	-	993,548
3	洪紹穎/秘書	13,548	70,000	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,548
4	林子揚/行政秘書	9,677	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-	709,677
5	周檢修/辦公室主任	23,226	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	-	-	-	-	-	1,703,226
6	許芷銓/履行秘書	10,645	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-	-	-	-	780,645
7	劉昱瑋/企劃秘書	11,032	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	-	-	-	-	-	752,032
8	鄭佑漢/行政秘書	12,387	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	-	-	-	-	-	908,387
9	林保淳/企劃秘書	12,387	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-	662,387
10	張瑞芳/行政秘書	-	50,000	50,000	16,867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,867
11	林宜/行政秘書	-	-	-	-	37,500	45,000	45,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-	522,500
12	黃心湘/行政秘書	-	-	-	-	12,833	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	-	-	-	-	-	562,833
13	何瑋廷/財務人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	45,000	50,000	50,000	285,000
每月薪資小計		117,085	641,000	641,000	482,667	516,333	566,000	566,000	566,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	464,000	45,000	45,000	45,000	50,000	50,000	8,271,095

附表 7-1 起訴書附表一柯文哲政治獻金專戶申報不實支出明細

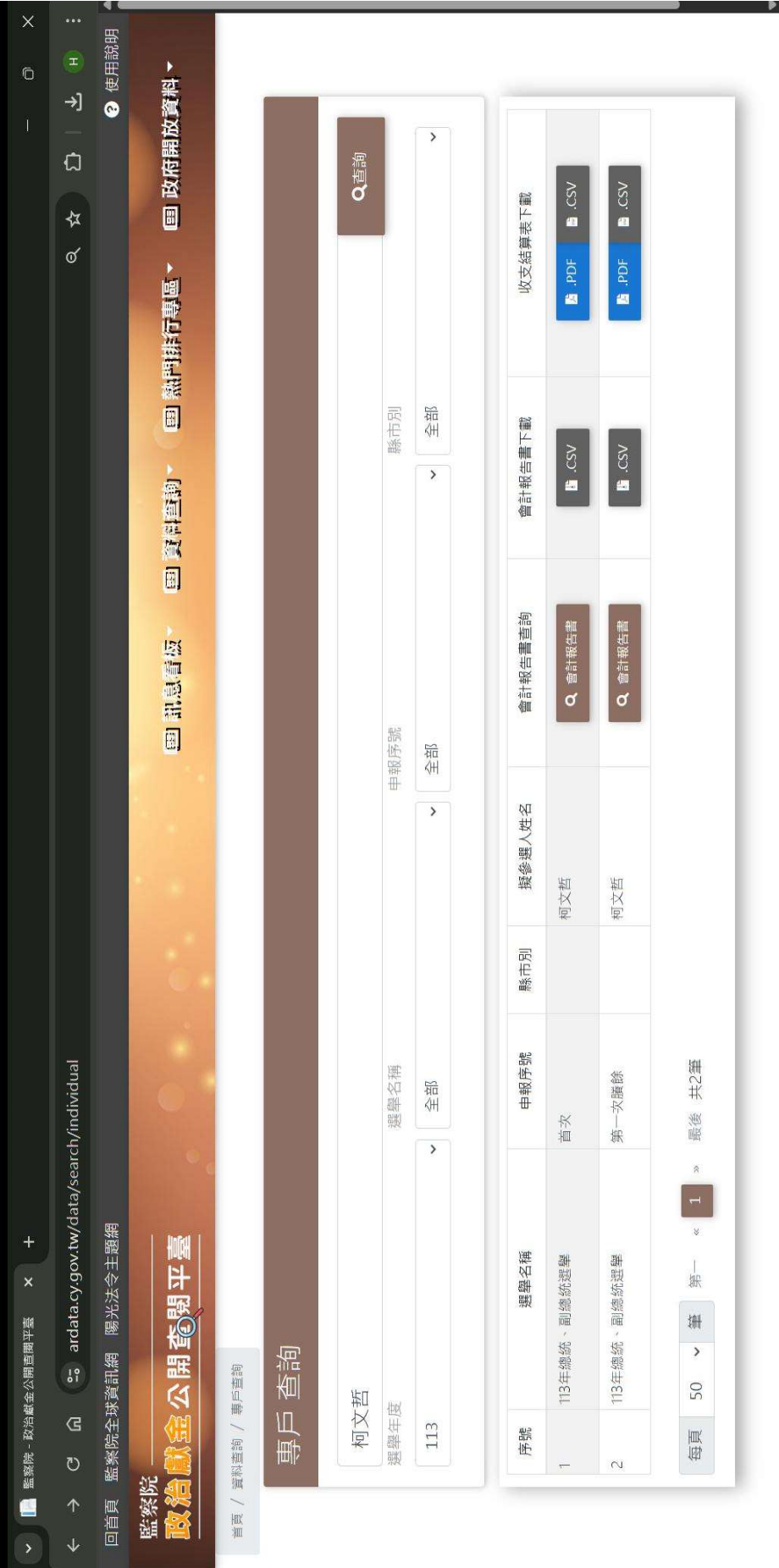
編號	登打日期	交易日期	交易對象	支出金額	收支科目/支出用途	供述證據	非供述證據	備註
1	113年4月17日	113年1月15日	尼奧公司	2,000,000	宣傳支出/宣傳廣告費用	1. 李文宗113.8.14調查筆錄 (B31卷P.253-268) 、113.8.15偵訊筆錄 (B31卷P.311-312) 2. 李文娟113.8.14調查筆錄 (B31卷P.398) 、113.8.15偵訊筆錄 (B31卷P.512-513) 、113.8.22調查筆錄 (B32卷P.196-202) 、 3. 端木正113.8.29調查筆錄 (B33卷P.551-573) 、113.10.29偵訊筆錄 (A75卷P.275-283) 、113.11.29偵訊筆錄 (A79卷P.371-383) 、114.6.24準備程序筆錄 (甲18卷P.161-168) 、 4. 何瓊廷113.8.14調查筆錄 (B31卷P.315-330) 、113.8.15偵訊筆錄 (B31卷P.357-369) 、113.8.23調查筆錄 (B32卷P.407-428) 5. 黃珊珊113.11.8偵訊筆錄 (A11卷P.131-135) 、 6. 戴佳慧113.8.28調查筆錄 (B33卷P.655-681) 、113.9.12偵訊筆錄 (A74卷P.63-68)	1. 監察院114年11月26日院台中律二字第1141833450號函暨附件 (甲29卷P.181-190-12) 、 2. 扣案物編號B2-16監察院政治獻金網路申報系統截圖 (B31卷P.300) 、 3. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為尼奧創意行銷有限公司明細摘要」與「何瓊廷電腦資料光碟就總收支明細202309-202401」比對表 (B33卷P.41)	
2	113年4月18日	112年12月25日	佳聖公司	1,467,500	宣傳支出/宣傳廣告費用	同上	1. 監察院114年11月26日院台中律二字第1141833450號函暨附件 (甲29卷P.181-190-12) 、 2. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為佳聖媒體行銷有限公司明細摘要」與「何瓊廷電腦資料光碟就總收支明細202309-202401」比對表 (B33卷P.42) 、 3. 柯文哲競選總部收支明細 (B33卷P.77)	佳聖公司廣告費支出有一筆1,472,090元未於柯文哲政治獻金專戶申報 (B33卷P.636-639) ,該支出之發票日為112年11月1日,付款日為112年11月8日,用途為11/10-11/24全國電視廣告,發票日、入帳日、付款日及取得服務期間均為112年11月,與端木正本筆申報之金額、日期均不相符,證明端木正之支出記錄並非根據此筆憑證所登載
3	113年5月28日	112年6月20日	木可公司	2,500,000	宣傳支出/授權金	同上	1. 監察院114年11月26日院台中律二字第1141833450號函暨附件 (甲29卷P.181-190-12) 、 2. 扣案物編號B2-16監察院政治獻金網路申報系統截圖 (B31卷P.302) 、 3. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為木可公關行銷有限公司明細摘要」與「何瓊廷電腦資料光碟就總收支明細202309-202401」比對表 (B33卷P.41-42) 、 4. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為木可公關行銷有限公司明細摘要」與「木可公司設於富邦銀行帳戶交易明細」比對表 (B33卷P.181) 、 5. 木可公司設於富邦銀行[]號帳戶交易明細 (B33卷P.187-214)	
4	113年5月29日	112年7月20日	木可公司	2,500,000	宣傳支出/製作競選物品	同上	1. 監察院114年11月26日院台中律二字第1141833450號函暨附件 (甲29卷P.181-190-12) 、 2. 扣案物編號B2-16監察院政治獻金網路申報系統截圖 (B31卷P.302) 、 3. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為木可公關行銷有限公司明細摘要」與「何瓊廷電腦資料光碟就總收支明細202309-202401」比對表 (B33卷P.41-42) 、 4. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為木可公關行銷有限公司明細摘要」與「木可公司設於富邦銀行帳戶交易明細」比對表 (B33卷P.181) 、 5. 木可公司設於富邦銀行[]號帳戶交易明細 (B33卷P.187-214)	

編號	登打日期	交易日期	交易對象	支出金額	收支科目/支出用途	供述證據	非供述證據	備註
5	113年5月29日	112年10月20日	木可公司	2,500,000	宣傳支出/製作競選物品	同上	1. 監察院114年11月26日院台中肆二字第1141833450號函暨附件（甲29卷P.181-190-12）、 2. 扣案物編號B2-16監察院政治獻金網路申報系統截圖（B31卷P.302）、 3. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為木可公開行銷有限公司明細摘要」與「何璦廷電腦資料光碟號總收支明細202309-202401」比對表（B33卷P.41-42）、 4. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為木可公開行銷有限公司明細摘要」與「木可公司設於富邦銀行帳戶交易明細」比對表（B33卷P.181）、 5. 木可公司設於富邦銀行[REDACTED]號帳戶交易明細（B33卷P.187-214）	
6	113年5月29日	112年12月20日	時樂公司	5,000,000	宣傳支出/宣傳廣告費用	同上	1. 監察院114年11月26日院台中肆二字第1141833450號函暨附件（甲29卷P.181-190-12）、 2. 扣案物編號B2-16監察院政治獻金網路申報系統截圖（B31卷P.301）、 3. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為時樂股份有限公司明細摘要」與「何璦廷電腦資料光碟號總收支明細202309-202401」比對表（B33卷P.41）	
7	113年5月29日	112年12月20日	佳聖公司	2,500,000	宣傳支出/宣傳廣告費用	同上	1. 監察院114年11月26日院台中肆二字第1141833450號函暨附件（甲29卷P.181-190-12）、 2. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為佳聖媒體行銷有限公司明細摘要」與「何璦廷電腦資料光碟號總收支明細202309-202401」比對表（B33卷P.42）	
8	113年6月29日	112年12月20日	尼奧公司	2,164,311	宣傳支出/宣傳廣告費用	同上	1. 監察院114年11月26日院台中肆二字第1141833450號函暨附件（甲29卷P.181-190-12）、 2. 扣案物編號B2-16監察院政治獻金網路申報系統截圖（B31卷P.300）、 3. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為尼奧創意行銷有限公司明細摘要」與「何璦廷電腦資料光碟號總收支明細202309-202401」比對表（B33卷P.41）	
合計				20,631,811				

編號	登打日期	交易日期	交易對象	支出金額	收支科目/支出用途	供述證據	非供述證據	說明
1	113年4月11日	112年11月1日	佳聖公司	1,032,500	宣傳支出/電視廣告	端木正114.6.24準備程序筆錄（甲18卷P.164）	1. 柯文哲競選總部編號113-0117-28號103萬2,500元請款單及發票影本（B33卷P.633）、 2. 柯文哲競選總部收支明細（B33卷P.71）、 3. 調查局製作之「柯文哲總統擬參選人政治獻金專戶申報對象為佳聖媒體行銷有限公司明細摘要」與「何璦琿電腦資料光碟競總收支明細202309-202401」比對表（B33卷P.42）	該發票為113年開立，惟日期右方有手寫112/11/1字跡，與端木正記載之交易日期相符，且監察院政治獻金申報中僅一筆103萬2,500元之支出紀錄，政治獻金帳戶亦可核對至113年1月17日4筆佳聖公司廣告費之加總，應可認定該筆交易係依真實憑證所登載
合計				1,032,500				

[illegible]

附圖7-1 監察院政治獻金查詢畫面



編號	沒收對象	身份	沒收主文
1	柯文哲	被告	被告柯文哲未扣案之犯罪所得即附表8-1「柯文哲應沒收金額」欄位金額沒收，其中： 1. 被告柯文哲沒收1,260萬元，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應追徵其價額。 2. 被告柯文哲、李文宗二人共同沒收827萬1,095元，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應追徵其價額。
2	木可公關行銷有限公司	參與人	參與人木可公關行銷有限公司扣案之犯罪所得即附表8-2「木可公司扣押圈存金額」欄位金額沒收，未扣案之犯罪所得即附表8-2「木可公司尚應沒收金額」欄位金額沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應追徵其價額。
3	李文宗	被告	被告李文宗未扣案之犯罪所得即附表8-3「李文宗應沒收金額」欄位金額與被告柯文哲共同沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應追徵其價額。
4	鼎越開發股份有限公司	參與人	參與人鼎越開發股份有限公司未扣案之犯罪所得即附表8-4「鼎越公司應沒收金額」欄位金額沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應追徵其價額。
5	應曉薇	被告	被告應曉薇未扣案之犯罪所得即附表8-5「應曉薇應沒收金額」欄位金額沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應追徵其價額。

附表8-1 柯文哲犯罪所得及應沒收數

編號	犯罪事實	犯罪所得	金額出處	犯罪所得應沒收金額	柯文哲應沒收金額	備註
1	京華城行賄款	2,100,000	附表2-2	2,100,000	2,100,000	
2	侵占民眾黨政治獻金	6,000,000	附表5-3	6,000,000	6,000,000	
3	以取得肖像權授權名義侵占政治獻金	15,000,000	附表5-4			除匯入柯文哲第一銀行450萬元對柯文哲沒收外（附表5-2編號16-18），剩餘金額對木可公司沒收。
4	以支付木可公司員工薪資名義侵占政治獻金	1,241,036	附表5-5			
5	侵占販售KP小物取得之政治獻金	41,335,588	附表5-6	61,346,790	4,500,000	
6	侵占KP SHOW演唱會募得之政治獻金	770,166	附表5-7			
7	侵占採風公司政治獻金	3,000,000	附表5-8			
8	由眾望基金會支付柯文哲競選團隊薪資	8,271,095	附表6-2	8,271,095	8,271,095	與李文宗共同沒收
總計		77,717,885				

編號	犯罪事實	犯罪所得	金額出處	犯罪所得應沒收金額	木可公司扣押圖存金額	木可公司尚應沒收金額	備註
1	以取得肖像權授權名義侵占政治獻金	15,000,000	附表5-4	61,346,790	38,837,712	18,009,078	1. 匯入柯文哲第一銀行450萬元對柯文哲沒收（附表5-2編號16-18）。剩餘金額5,684萬6,790元對木可公司沒收。 2. 木可公司扣押圖存之3,883萬7,712元（C67卷P.35）經沒收後，尚應沒收1,800萬9,078元。
2	以支付木可公司員工薪資名義侵占政治獻金	1,241,036	附表5-5				
3	侵占販售KP小物取得之政治獻金	41,335,588	附表5-6				
4	侵占KP SHOW演唱會募得之政治獻金	770,166	附表5-7				
5	侵占採風公司政治獻金	3,000,000	附表5-8	61,346,790			
總計							

附表8-3 李文宗犯罪所得及應沒收數

編號	犯罪事實	犯罪所得	金額出處	犯罪所得應沒收金額	李文宗應沒收金額	備註
1	由眾望基金會支付柯文哲競選團隊薪資	8,271,095	附表6-2	8,271,095	8,271,095	與柯文哲共同沒收
總計		8,271,095				

附表8-4 鼎越公司應沒收數

編號	犯罪事實	犯罪所得	金額出處	犯罪所得應沒收金額	鼎越公司應沒收金額	備註
1	圖利京華城超額容積獎勵市值	12,105,456,748	附表1-4	12,105,456,748	12,105,456,748	
總計		12,105,456,748				

附表8-5 應曉薇犯罪所得及應沒收數

編號	犯罪事實	犯罪所得	金額出處	犯罪所得應沒收金額	應曉薇應沒收金額	備註
1	應曉薇以5個協會名義收受賄賂款	52,500,000	附表4-2	52,500,000	52,500,000	
總計		52,500,000				